



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pid,B/2023/PNMtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sahnun Ayitna Dewi;
Tempat lahir : MARONG;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nyantren, RT/RW. 000/000, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan atau berdomisili di BTN Bumi Kodya Asri Jalan Walisongo No. F5 kelurahan Jemping Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan di Mataram sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim PN mataram sejak tanggal 31 Mei 2023 s/d tanggal 28 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri mataram sejak tanggal 29 Juni 2023 s/d tanggal 27 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. **MUCHTAR MOH. SALEH SH.** Advokat
2. **HIJRAT PRIYATNO, SH. MH.** Advokat.
3. **SUHADATUL AKMA, SH.** Advokat.
4. **HENDRO FAIZAL. SH.** Advokat.
5. **FADLI RUMIYANTO, SH.** Advokat. yang kesemuanya sama berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 39 / SK. PID. B / ADV. MT / 2023 Tanggal 3 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No. 136 / SK. PID / 2023 Tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tentang penunjukkan Mejlis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mataram tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Seluruh berkas perkara atas nama Terdakwa Sahnun Ayitna Dewi beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahnun Ayitna Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memakai Surat Palsu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sahnun Ayitna Dewi selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268 atas nama SUDIN, Surat Ukur Nomor : 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas tanah 17.080 M2, dengan nomor seri blangko AS 026352;
 - 1 (satu) lembar surat somasi / teguran tertulis dari kuasa hukum IKHSAN RAMDANY, SH (Kuasa Sudin) dengan No. 015/ADV.IKR&RKN/III/2022, tanggal 14 Maret 2022;
 - 1 (satu) bendel foto copy Surat ADVOCAT & PENGACARA MUCHTAR MOH. SALEH, SH & Rekan Nomor 89/PB/ADV.MT/2022 Perihal Pengantar Bukti dan Penjelasan Dari Penggugat Kompensi Perkara tertanggal 28 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. LALU EDI KARYADI tertanggal 25-08-2009 yang telah dilegalisir;
Dikembalikan kepada ANDRE YAKOB;
 - 1 (satu) bendel foto copy Warkah tanah permohonan hak milik atas nama SUDIN, luas tanah ± 17.080 M2 tanggal 20 September 2001 yang telah dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar foto copy D.I. (Daftar Isian) 208, nomor urut 1786, tanggal pencatatan 26 September 2001 atas nama SUDIN yang telah dilegalisir;

Halaman 2 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat undangan klarifikasi tanggal 30 Nopember 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Konfirmasi SHM No. 268/Mertak atas nama SUDIN yang dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ZAINUL ISLAM dan beralih ke atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir tanggal 02 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Klarifikasi No. 190/Und-52.02.MP.01.04/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Acara Rapat Gelar Kasus Akhir No. MP.01.01/34.52.02/I/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Notulen Gelar Pelaksanaan Gelar Perkara No. MP.02.01/35.52.02/I/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Analisis permohonan pembatalan hak milik No. 268/Mertak/2001, Surat ukur tanggal 24 September 2001, No. 92/Mertak/2001, luas 17.080 M2 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, terletak di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kepada ANDRE YAKOB selaku kuasa Sdr. SUDIN Nomor 80/MP.01.02/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 perihal pemberitahuan yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No 33/52.02.MP.01.04/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September 2001, Surat ukur No. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, luas 17.080 M2 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor MP.01.02/57.9.52.02/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal Penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268 Desa Mertak an. SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu yang telah dilegalisir;
- Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak, Surat ukur No. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, luas tanah 17.080 M2, Nomor seri blangko AS 043362, pemegang hak atas nama SAHNUN AYITNA DEWI dalam keadaan terisolasi dengan menggunakan isolasi bening, yang didalamnya terdapat catatan pemecahan sertipikat belum terlaksana karena pemohon mencabut permohonannya sesuai surat

Halaman 3 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Nopember 2009 (asli surat ada di Seksi Sengketa), Sertipikat tumpang tindih;

Dikembalikan kepada JUNAEDIN, A.Ptnh;

4. Membebaskan kepada terdakwa Sahnun Ayitna Dewi dengan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 1361 / MATAR / 05 / 2023 Tanggal 21 Mei 2023 melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 1361 / MATAR / 05 / 2023 Tanggal 21 Mei 2023 melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI di RUMAH TAHANAN PEREMPUAN MATARAM segera ;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar replik maupun duplik yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sahnun Ayitna Dewi pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Praya, Kab. Lombok Tengah, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya penjualan tanah di wilayah Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah oleh Lalu Edi Karya (alm) kepada saksi Sudin dengan luas ± 17.080 M2 pada tahun 2001 yang kemudian dilakukan pengajuan sertifikat ke BPN Kab. Lombok Tengah dimana selanjutnya terbit sertifikat hak milik (SHM No. 268) atas nama Sudin dengan No.Seri AS 026352.
- Bahwa pada tahun 2009, saksi Sudin memperoleh informasi adanya penjualan tanah milik saksi Sudin dengan SHM No. 268 milik saksi Sudin

Halaman 4 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Lalu Edi Karya (alm) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Sudin dimana obyek tanah telah dikuasai oleh terdakwa selanjutnya saksi Sudin melaporkan keberatan kepada BPN Kab. Lombok Tengah terkait adanya peralihan hak atas tanah bersertifikat hak milik No. 268 Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah milik saksi Sudin tersebut;
- Bahwa dengan adanya surat keberatan dari saksi Sudin kepada BPN Kab. Lombok Tengah tersebut kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Lalu Edi Karya (alm) dengan cara dipanggil ke Kantor BPN Kab. Lombok Tengah dimana pada saat itu terdapat beberapa sertifikat hak milik ganda (duplikat) yang telah diperjualbelikan oleh Lalu Edi Karya (alm) termasuk sertifikat hak milik SHM No. 268 milik saksi Sudin;
 - Bahwa Lalu Edi karya (alm) selanjutnya mengembalikan beberapa sertifikat hak milik ganda (duplikat) tersebut kepada BPN Lombok Tengah namun pada saat itu belum dapat menyerahkan sertifikat hak milik ganda (duplikat) SHM No. 268 atas nama Sudin karena Lalu Edi Karya (alm) telah menjualnya dan menyerahkan kepada terdakwa pada tahun 2008 dimana terdakwa pada tahun 2008 setelah melakukan pembayaran atas obyek tanah dengan SHM No. 268 atas nama Sudin kepada Lalu Edi Karya (alm) kemudian melakukan pendaftaran peralihan hak dengan dasar jual beli pada tanggal 04 Oktober 2008 dan pada tanggal 14 Nopember 2008 disahkan oleh BPN Kab. Lombok Tengah dengan cara dicatatkan pada SHM No. 268 atas nama Sahnun (terdakwa);
 - Bahwa sertifikat hak milik SHM No. 268 yang telah dialihkan dari atas nama saksi Sudin menjadi atas nama terdakwa yaitu Sahnun Ayitna Dewi menggunakan blangko sertifikat hak milik dengan No. Seri 043362 yang berbeda dengan sertifikat hak milik SHM No. 268 atas nama Sudin dengan No. Seri AS 026352 dan diterbitkan dengan cara bertentangan dengan hukum yaitu dengan membuat sertifikat duplikasi (cloning) dengan nomor hak yang sama dan pemegang yang sama, luas yang sama dengan kata lain seolah-olah data yurudusnya sama dengan sertifikat hak milik No. 268 atas nama Sudin luas 17.080 M2 namun perbedaannya terdapat pada nomor seri blangko Daftar Isian 206 untuk SHM atas nama Sudin tertera AS 026352 sedangkan sertifikat duplikasi yang dipalsukan atas nama Sudin dan beralih ke atas nama Sahnun Ayitna Dewi ber- nomor seri AS 043362.
 - Bahwa terdakwa pada tahun 2009, ketika saksi Sudin mengirim surat keberatan adanya peralihan hak atas tanah SHM No. 268 atas nama Sudin tersebut, terdakwa juga diminta untuk menghadiri mediasi yang dilakukan oleh Kanwil BPN Propinsi NTB dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait sertifikat hak milik No. 268 atas nama Sahnun Ayitna Dewi

Halaman 5 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) dimana dalam mediasi tersebut dijelaskan bahwa sertifikat hak milik No. 268 atas nama Sahnun Ayitna Dewi (terdakwa) adalah sertifikat duplikat yang bukan produk BPN Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa terdakwa walaupun telah mengetahui adanya permasalahan terkait perolehan dan status tanah seluas 17.080 M2 yang terletak di Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah tersebut akan tetapi masih merasa sebagai pemilik sah dari obyek tanah dengan sertifikat hak milik No. 268 atas nama Sudin yang kemudian beralih menjadi atas nama terdakwa (Sahnun Ayitna Dewi) selanjutnya menawarkan tanah tersebut kepada saksi Catherine yang berminat atas tanah tersebut dan melakukan penawaran kemudian disepakati bersama terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar dengan uang Dollar US untuk luas tanah 15.000 M2 yang merupakan sebagian besar dari luas keseluruhan sesuai dalam sertifikat hak milik No. 268 dengan luas keseluruhan 17.080 M2;
- Bahwa saksi Catherine melakukan pembelian obyek tanah dengan sertifikat hak milik No. 268 atas nama Sudin yang beralih atas nama terdakwa (Sahnun Ayitna Dewi) pada tahun 2009 yang dilanjutkan dengan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti adanya pembelian tanah tersebut dimana didalam perjanjian dengan saksi Catherine tersebut terdakwa memiliki kewajiban untuk melakukan pemecahan sertifikat karena saksi Catherine tidak membeli secara keseluruhan dari luas tanah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengajukan proses pemecahan sertifikat namun proses tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat blokir dari saksi Sudin terhadap sertifikat No. 268;
- Bahwa untuk mencegah pembatalan pembelian obyek tanah oleh saksi Catherine karena terdakwa belum dapat melakukan pemecahan sertifikat hak milik No. 268 terdakwa memberikan jaminan berupa tanah di lokasi lainnya yang bersertifikat kepada saksi Catherine hingga terdakwa dapat menyelesaikan pemecahan sertifikat hak milik No. 268 atas nama Sudin yang beralih ke atas nama terdakwa (Sahnun Ayitna Dewi);
- Bahwa terdakwa yang tetap berupaya dan berusaha untuk memperoleh status hukum yang sah atas kepemilikan obyek tanah dengan sertifikat hak milik No. 268 atas nama Sudin yang beralih ke atas nama terdakwa (Sahnun Ayitna Dewi) walaupun obyek tanah tersebut sudah terlebih dahulu terbit sertifikat hak milik atas nama Sudin dan tidak pernah dialihkan kepada terdakwa, pada tahun 2018 mengirimkan surat ke BPN Kab. Lombok

Halaman 6 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang isinya menanyakan keabsahan sertifikat hak milik No. 268 atas nama Sudin yang beralih ke atas nama terdakwa (Sahnun Ayitna Dewi) tersebut dan BPN Kab. Lombok Tengah menanggapi surat dari terdakwa tersebut dimana pada saat terdakwa mengirimkan surat tersebut tanpa dilampiri dengan foto copy sertifikat pada intinya menyatakan sertifikat hak milik No. 268/Mertak, Surat Ukur 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas tanah 17.080 M2 tercatat di kantor BPN Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kantor BPN Lombok Tengah tersebut, terdakwa meyakini jika obyek tanah dan sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama terdakwa (Sahnun Ayitna Dewi) adalah milik terdakwa sehingga terdakwa tetap melanjutkan proses transaksi penjualan obyek tanah tersebut dengan saksi Catherine;
- Bahwa saksi Sudin yang mengetahui jika terdakwa tetap melanjutkan proses penjualan atas obyek tanah dengan sertifikat hak milik No. 268/Mertak tersebut kemudian pada tanggal 25 Nopember 2021 mengirimkan surat permohonan pembatalan sertifikat hak milik No. 268/Mertak atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama Sahnun Ayitna Dewi kepada Kantor BPN Kab. Lombok Tengah yang kemudian dilakukan penelitian kembali terhadap bukti kepemilikan yang diakui oleh terdakwa oleh Kantor BPN Kab. Lombok Tengah dan Kantor Wilayah BPN Propinsi NTB diperoleh kesimpulan bahwa sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama Sahnun Ayitna Dewi tidak terdaftar dan tidak pernah diterbitkan oleh Kantor BPN Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Kantor BPN Kab. Lombok Tengah tersebut yang mengatakan bahwa sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama Sahnun Ayitna Dewi seharusnya terdakwa tidak melanjutkan proses penjualan obyek tanah No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 kepada saksi Catherine;
- Bahwa terdakwa dalam upaya untuk tetap menguasai dan memiliki obyek tanah tersebut kemudian mengajukan gugatan perdata dimana saksi Sudin sebagai salah pihak tergugat dan kemudian didalam proses persidangan perdata, terdakwa menggunakan foto kopi sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 sebagai salah satu alat bukti surat;
- Bahwa dokumen Asli sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama Sahnun Ayitna

Halaman 7 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi (terdakwa) dititipkan oleh terdakwa kepada Notaris I Nyoman Alit dengan persetujuan dari saksi Catherine sebagai pihak pembeli dan ketika dalam proses persidangan, sertifikat hak milik No.268/Mertak dengan No. Seri dengan 043362 telah dihadirkan;

- Bahwa asli sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama Sahnun Ayitna Dewi (terdakwa) telah diserahkan kembali oleh Notaris I Nyoman Alit kepada terdakwa;
- Bahwa dengan penggunaan sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama Sahnun Ayitna Dewi (terdakwa) oleh terdakwa dimana sertifikat tersebut telah dinyatakan bukan produk dari Kantor BPN Kab. Lombok Tengah dan dinyatakan pula sebagai sertifikat duplikat (clonning) mengakibatkan saksi Sudin sebagai pemilik sah dari obyek tanah dengan sertifikat hak milik No. 268 /Mertak dengan No.Seri AS 026352 atas nama Sudin menjadi kehilangan hak kepemilikan tanah yang seharusnya menjadi hak saksi Sudin selain itu juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam hal ini saksi Sudin terhadap hak kepemilikan tanah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/Eskepsi dan hal tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh keberatan/eksepsi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ir. LALU SATRIA WARDI;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi kerja di PT Bumbang ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sertifikat palsu ;
- Bahwa benar masalah ini PT Bumbang pernah melakukan somasi kepada Terdakwa melalui Kusanya;
- Bahwa terhadap teguran tersebut saksi menyampaikan surat tersebut kepada Kuasanya Terdakwa yaitu MUCHTAR MOH. SALEH, SH karena rumah saksi dekat dengan Kuasanya Terdakwa ;

Halaman 8 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat tersebut dikatakan palsu karena bukan produk BPN dan Sudin sebagai Pemilik tanah tidak pernah menjual tanahnya kepada pihak lain termasuk kepada Terdakwa dan sertifikat aslinya masih dipegang sampai sekarang;
- Bahwa Sudin adalah merupakan bagian dari PT Bumbang yang berkedudukan di Lombok Tengah;
- Bahwa Sertipikat Sudin adalah SHM No. 268 tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas 17.080 M2 yang terletak di Dsn. Bumbang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Sertifikat asli Sudin saksi pernah bawa ke Pengadilan Negeri Praya sebagai bukti pada saat Sudin di gugat oleh Terdakwa yang saat itu Sudin sebagai Tergugat 1 dalam perkara Nomor 10;
- Bahwa Setelah tahu Sudin melakukan ke BPN Lombok Tengah karena sertifikat atas nama Terdakwa sudah banyak beredar ;
- Bahwa Masalah peralihan tanah itu saksi tidak tahu karena setahu saksi Sudin tidak pernah menjual tanahnya kepada pihak lain ;
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan surat somasi yang dibuat oleh SUDIN melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Kuasa Hukum SAHNUN AYITNA DEWI Als NUNUNG yang isinya " bahwa Sertipikat Hak Milik No. 268 tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas 17.080 M2 yang terletak di Dsn. Bumbang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Intinya adalah sertifikat atas nama SUDIN yang telah beralih menjadi atas nama SAHNUN AYITNA DEWI bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan ;
- Bahwa Surat Somasi tersebut diterima langsung oleh Kuasa Terdakwa yaitu MUCHTAR MOH. SALEH, SH di kantornya di Jalan Surabaya No. 12 Taman Baru, Kota Mataram;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menyerahkan surat somasi tersebut kepada Kuasa Terdakwa yaitu MUCHTAR MOH. SALEH, SH adalah Sdr. ANDRE YAKOB dan tim Kuasa Hukumnya, karena dia tidak tahu alamatnya yang di Mataram dan saksi kebetullan rumah saksi dekat dengan MUCHTAR MOH. SALEH, SH;
- Bahwa benar ada surat pernyataan dari Lalu Edi Karya yang mengakui jika benar edi karya telah membuat surat palsu yaitu surat

Halaman 9 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa jual beli dari SIDING Ke LALU EDI dan akhirnya terjadi jual beli sertifikat tanah milik SUDING tersebut ke atas nama Terdakwa;

- Bahwa pada saat Lalu Edi Karya menjual tanah itu yang dipalsukan adalah Surat Kuasa, KTP atas nama Sudin;
- Bahwa Sertifikat atas nama. SUDIN sudah dibalik nama ke atas nama Terdakwa yaitu SAHNUN AYITNA DEWI;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 268 atas nama Sudin terbit tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas 17.080 M2 ;
- Bahwa Setahu saksi terletak di Dsn. Bumbang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa Sertifikat itu diketahui palsu pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Praya pada tahun 2022 yang pada saat itu diajukan oleh CATHERINA RACHMAT;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi kemudian Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI dilaporkan ke pihak berwajib ;
- Bahwa Sertifikat atas nama Terdakwa nomor. 268 dengan nomor seri AS 043362 ;
- Bahwa Sertifikat atas nama Terdakwa tersebut tanahnya sama dengan sertifikat atas nama Sudin akan tetapi batasnya berbeda dimana dalam sertifikat atas nama Terdakwa bagian sebelah selatan Gunung Bumbang sedangkan dalam sertifikat atas nama Sudin sebelah selatan Amaq Rasat dan nomor serinya juga berbeda ;
- Bahwa oleh Kanwil BPN ada dilakukan gelar dan dalam gelar tersebut oleh BPN bahwa sertifikat atas nama terdakwa tersebut dikatakan bukan produk dari BPN Lombok Tengah ;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat itu beralih ke atas nama Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI karena ada foto copynya beredar ;
- Bahwa Yang mangelihkan itu BPN Lombok Tengah dari stempelnya ;
- Bahwa Sertifikat atas nama Sudin itu saksi tidak tahu pernah di cek atau tidak di BPN saksi tidak tahu ;
- Bahwa Lalu Edi Karya di PT Bumbang bertugas membeli tanah kemudian dikasikan menggarap oleh Sudin;
- Bahwa Sertifikat atas nama Sudin dengan sertifikat atas nama Terdakwa tanahnya sama tapi berbeda batasnya yang sebelah selatan, dalam sertifikat atas nama Sudin yang sebelah selatan berbatasan dengan Amaq Rasat sedangkan dalam sertifikat atas nama Terdakwa yang sebelah selatan Gunung Bumbang ;

Halaman 10 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi putusan No. 10/Pgt.G/2022/PN PYA saksi tidak tahu apa isi amarnya ;
- Bahwa dalam Putusan Verzet saksi juga tidak tahu apa isi putusannya ;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT Bumbang sejak tahun 1995 dan saksi di Lombok Tengah sejak tahun 2026 ;
- Bahwa ada rapat di BPN Lombok Tengah pada tahun 2009 antara Lalu Edi Karya dengan Sudin ;
- Bahwa Atas buku tanah yang ditunjukan saksi membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah itu dari jual beli antara Lalu Edi Karya dengan Terdakwa ;
- Bahwa Lalu Edi Karya itu orangnya Sudin dan Lalu Edi Karya mengaku telah memalsukan KTP dan Tanda tangan Sudin ;
- Lalu Edi Karya sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Sudin itu orang dari Lampung tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Andre Yakob merupakan adik dari Samsul Nursali;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini saksi tidak tahu Sudin ada atau tidak melaporkan Lalu Edi Karya ;
- Bahwa sejak jual beli antara Terdakwa dengan Lalu Edi Karya tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa sampai sekarang dan diatasnya dibangun hotel ;
- Bahwa Sejak beli tanah itu Sudin sudah membuat sertifikat dantanah ini sampai sekarang belum belum dikuasai ;
- Bahwa Tanah itu dulunya milik dari Lalu Edi Karya kemudian di beli oleh Sudin ;
- Bahwa Lalu Edi Karya menjual tanahnya kepada Sudin tahun 2001 kemudian langsung disertifikatkan oleh Sudin ;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat itu dipalsukan pada tahun 2020, kemudian pada sidang pengadilan tahun 2022 sertifikat tersebut diajukan sebagai bukti oleh Caterina yang dibawa oleh karyawannya yang bernama Nyoman Alit ;
- Bahwa SUDIN melalui kuasanya ANDRE YAKOB mengajukan keberatan ke Kanwil BPN Propinsi NTB karena Sertipikat Hak Milik No. 268/Ds. Mertak tersebut merupakan tanah milik SUDIN tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun termasuk kepada Sdri. SAHNUN AYITNA DEWI Als NUNUNG ;
- Bahwa dengan adanya keberat tersebut Kantor Pertanahan selanjutnya melakukan pengecekan dan diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 268 / Ds. Mertak yang saat ini atas nama SAHNUN

Halaman 11 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYITNA DEWI tidak teregister di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 268/Mertak yang asli yang atas nama SUDIN sampai dengan sekarang ini masih dalam penguasaan Sdr SUDIN;
- Bahwa SUDIN selaku pemilik tanah yang sah tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan orang yang bernama Sdri SAHNUN AYITNA DEWI;
- Bahwa SUDIN tidak pernah memberikan kuasa jual kepada orang lain termasuk kepada orang yang bernama LALU EDI KARYA (almarhum) untuk menjual obyek bidang tanahnya sesuai Sertipikat tersebut;
- Bahwa yang dipalsukan oleh Lalu Edi Karya kemudian tanah itu diperjual belikan kepada Terdakwa adalah tandatangan dan KTP SUDIN kemudian membuat surat kuasa di Notaris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu masalah batas tanah ;

2. saksi IKHSAN RAMDHANY, SH;

- Bahwa Setahu saksi masalah Terdakwa ini adalah sertifikat Hak Milik yang terindikasi bukan merupakan produk BPN ;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat itu bukan produk BPN dari persidangan perkara No. 10/PDT.G/2022/PN.PYA yang saat itu saksi sebagai Kuasa hukum dari SUDIN, SE;
- Bahwa Waktu perkara No. 10/PDT.G/2022/PN.PYA SUDIN sebagai Tergugat sedangkan Penggugatnya adalah SAHNUN AYITNA DEWI/Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara No. 10/PDT.G/2022/PN.PYA yaitu sertifikat atas nama Terdakwa tidak bisa dibalik nama keatas nama Caterina ;
- Bahwa Sertifkkat tersebut tidak bisa dibalik nama karena Adre Yakob yang merupakan Kuasa dari Sudin keberatan dengan minta sertifaikat atas nama Terdakwa dibatalkan kemudian mengajukan keberatan ke BPN Lombok Tengah ;
- Bahwa BPN Lombok Tengah tidak bisa membalik nama sertifikat atas nama Sahnun Ayitnma Dewi ke atas Nama Caterina karena diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Sudin dan dinyatakan tumpang tindih ;
- Bahwa dalam perkara No. 62 perlawanan Caterima minta eksekusi ;
- Bahwa Sertifikat asli atas nama Terdakwa tersebut diperlihatkan oleh Nyoman Alit dipersidangan PN Praya sedangkan sertifikat atas nama

Halaman 12 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudian belum ada coretan dan sertifikat atas nama Terdakwa/Sahnun Ayitna Dewi sudah ada tanda coretan atas jual beli Lalu Edi Karya dengan Sahnun Ayitna Dewi/terdakwa ;

- Bahwa Sudin membeli tanah dari mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat sidang perdata No. 10/Pdt.G/2022/PN.Pya dan 62/Pdt.Bth/2022/PN.Pya dalam pembuktian sertifikat atas nama Terdakwa diperlihatkan foto copy saja ;
- Bahwa Sidang perkara No. 10/PDT.G/2022/PN.PYA pada tahun 2022 di PN Praya ;
- Asli sertifikat dari Terdakwa ada di Nyoman alit ;
- Pada saat perkara No. 10/PDT.G/2022/PN.PYA di PN Praya Nyoman Alit sebagai tergugat 4 ;
- Bahwa dalam perkara No. 10/PDT.G/2022/PN.PYA Sudin kalah;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan somasi kepada Terdakwa yang disampaikan melalui Kuasanya yaitu Sdr MUCHTAR MOH. SALEH, S.H;
- Bahwa Isi dari Somasi tersebut adalah menyampaikan kepada Sdri Sahnun Ayitna Dewi Als Nunung terkait dengan gugatan terhadap Sdr SUDIN yang diajukannya di Pengadilan Negeri Praya perkara No : 10/Pdt.G/2022/PN. Pya tanggal 17 Pebruari 2022 tidak benar karena ada surat dari BPN yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak seluas 17.080 M2 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI tidak terdaftar dan bukan produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam sertifikat atas nama Terdakwa nomor serinya berbeda dan tidak ada farap dan dalam persidang di PN Praya oleh saksi dari dari BPN yang bernama Subandrio menyatakan bahwa Pak Sudin opernah mengajukan keberatan pada tahn 2009 dan Lalu Edi Karya menyatakan telah memalsukan KTP dan tanda tangan Pak Sudin ;
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut oleh BPN menyatakan sertifikat harus dikembalikan dan Lalu Edi Karya pada saat itu mengaku akan mengembalikan uangnya terdakwa;
- Bahwa batas-batas dan tanahnya sama dengan sertifikat atas nama Terdakwa dengan sertifikat atas nama Sudin akan tetapi normor serinya berbeda yaitu nomor seri AS 026352 nomor urut 1786 atas nama sudin sedangkan nomor seri AS 04362 atas nama Sahnun;
- Bahwa Surat pernyataan dari Lalu Edi Karya dijadi bukti dalam peresidangan;

Halaman 13 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan No. 10/Pdt.G/2022/PN.Pya di PN Praya saksi kalah dan dalam putusan No. 62/Pdt.Bth/2022/PN.Pya dikabulkan sebagian;
- Bahwa Saksi sebagai Kuasa hukum dari Sudin pada bulan februari 2022;
- Bahwa bukti sertifikat atas nama Terdakwa itu diperlihatkan di Sidang Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam kedua perkara itu adalah sertifikat No. 268/Mertak atas nama Sudin;
- Bahwa Perkara No. 62/Pdt.Bth/2022/PNPya diputus pada bulan Mei 2023 ;
- Bahwa Kuasa dari Caterina juga mengajukan bukti surat sertifikat yang sama yaitu SHM No. 268/Mertak atas nama Sahnun Ayitna Dewi yang saat itu diajukan oleh Nyoman Alit dan Pengacara Caterina ;
- Bahwa Dalam perkara No. 62/Pdt.Bth/PN.Pya BPN juga mengajukan bukti surat yang berupa buku tanah ;
- Bahwa Saksi sebagai Kuasa jarang mendampingi orang melakukan transaksi jual beli ;
- Bahwa Isi dari Somasi atau surat teguran tersebut adalah menyampaikan kepada Kuasanya Terdakwa/ SAHNUN AYITNA DEWI Als NUNUNG terkait dengan gugatan terhadap Sdr SUDIN yang diajukannya di Pengadilan Negeri Praya perkara No : 10/Pdt.G/2022/PN. Pya tanggal 17 Pebruari 2022 tersebut yang digunakan sebagai dasar adalah Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak seluas 17.080 M2 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa memiliki tanah berdasarkan jual beli dan oleh BPN Lombok Tengah telah dilakukan pengecekan ;

3. Saksi **WINARDI, S.SiT** :

- Bahwa Saksi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTB dengan jabatan selaku Penata Pertanahan Muda dan Penanganan Perkara Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah sertifikat yang bukan merupakan produk dari BPN Lombok Tengah ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor: 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 Luas 17.080 M2, terletak di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SUDIN

Halaman 14 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian beralih menjadi atas nama Terdakwa/SAHNUN AYITNA DEWI ;

- Bahwa pada saat dilaksanakan gelar kasus di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTB diketahui sertifikat 268 atas nama Sahnun Ayitna Dewi tersebut Seri Blanko Sertipikat Nomor : **AS 043362**, bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah karena tidak terdaftar dan tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut tidak berlaku sebagai bukti pemilikan;
- Bahwa benar selain itu setelah dilakukan pengecekan dalam buku tanah bahwa sertifikat lama atas nama Sudin tidak pernah ada peralihak Hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa karena adanya Surat Sdr ANDRE YAKOB selaku kuasa dari Sdr SUDIN tanggal 25 Nopember 2021, permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik 268 dan juga adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : MP 01.02/57.9.52.02./II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu;
- Bahwa dari hasil gelar Sertipikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor: 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, Luas 17.080 m2, terletak di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SUDIN yang asli/outentik, Seri Blanko Sertipikat Nomor : AS 026352 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI palsu karena Seri Blanko Sertipikat Nomor: AS 043362 berbeda dengan milik Sudin ;
- Bahwa terdaftar di BPN adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Sudin dan belum pernah diperjual belikan ;
- Bahwa Perbedaan nomor seri sertifikat No. 268 milik terdakwa itu adalah Seri pada blanko AS 043362 di halaman pertama dan di halaman berikutnya berbeda. Penulisan kode Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta 5 digit Nomor Sertipikat tidak diakui benar ditulis oleh LALE IIN (petugas Kantah Loteng) pada saat itu. Pada buku tanah penulisan Desa Pringgarata diganti menjadi Mertak dan Kecamatan Pringgarata diganti menjadi Pujut. Tidak terdapat paraf Kepala Seksi dan Kasubsi lembar tanda tangan Kepala Kantor sedangkan milik Sudin Seri pada blanko 026352. Penulisan Kode Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta 5 digit Nomor Sertipikat diakui benar ditulis oleh LALE IIN (Petugas Kantah Loteng)

Halaman 15 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu. Pada buku tanah penulisan Desa Mertak dan Kecamatan Mertak tidak ada perbedaan dengan Sertipikatnya. Terdapat paraf Kasi dan Kasubsi pada lembar tanda tangan Kepala Kantor. Belum pernah beralih atau dialihkan kepada pihak lain;

- Bahwa karena pada tahun 2009 masalah sertifikat ini pernah dibahas di BPN tapi saat itu ada kesepakatan membayar ganti rugi kepada Pembeli tanah itu ;
- Bahwa yang mendasari dilaksanakannya Gelar Kasus karena adanya Surat permohonan dari ANDRE YAKOB selaku kuasa dari Sdr SUDIN untuk permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik dari atas nama Sudin ke Sahnun Ayitan Dewi / Terdakwa ;
- Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : MP 01.02/57.9.52.02./III/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu;
- Bahwa Pihak BPN mengambil langkah-langkah dengan melakukan Analisis kajian data yuridis Penelitian data fisik, dan terhadap surat/dokumen yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, terdapat beberapa perbedaan antara Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama SUDIN dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI /Terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini pihak BPN mengundang Terdakwa dan pada saat itu dia hadir untuk klarifikasi ;
- Bahwa Paraf dalam sertikat itu merupakan kewajiban pejabat dibawahnya dan juga merupakan kewajiban dari BPN ;
- Bahwa dalam sertifikat atas nama terdakwa ada catatan pada tahun 2009 yang menyebutkan permohonan pemecahan belum bisa dilaksanakan karena Pemohon mencabut permohonannya disebabkan serttifikat tumpang tindih ;
- Bahwa Sertifikat atas nama Sudin belum pernah dialihkan kepada pihak lain ;
- Bahwa Sertitikat atas nama Terdakwa maupun Sudin yang mengeluarkan dari BPN ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September atas nama SUDIN, tidak pernah dilakukan pengecekan;
- Bahwa Gelar kasus tersebut dilakukan di Kanwil BPN yang dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dan Kepala Seksi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah serta Para Kabid dan penata Pertanahan Muda Kanwil BPN Provinsi NTB.

Halaman 16 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam klarifikasi perolehan tanah yang diundang adalah Terdakwa dan Sudin ;
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi saksi dari Sudin dalam perkara No. 10/Pdt.g/2022/PN. Pya dan perkara No. 62/Pdt. Bth/2022/PN Pya .
- Bahwa Gelar kasus pada tahun 2009 yang diundang saat itu adalah Lalu Edi Karya dan Sudin dan dalam mpernyataannya Lalu Edi Karya mengaku telah memalsukan tanda tangannya Sudin dan Lalu Edi Karya juga berjanji akan mengembalikan uangnya pembeli yaitu Terdakwa sebagai ganti rugi ;
- Bahwa Ganti rugi tersebut sampai sekarang belum ada penyelesaiannya ;
- Bahwa Gelar yang dilakukan di Kanwil pada tahun 2021 tersebut bukan atas perintah putusan ;
- Bahwa Sertifikat atas nama Sahnun Ayitan Dewi tersebut bukan produk BPN tapi pada saat peralihan hak merupakan produk BPN;
- Bahwa Seri pada blanko AS 043362 di halaman pertama dan di halaman berikutnya berbeda.
- Bahwa yang mengeluarkan blanko sertifikat itu adalah Perum peruri ;
- Bahwa pada buku tanah penulisan Desa Pringgarata diganti menjadi Mertak dan Kecamatan Pringgarata diganti menjadi Pujut dan tidak terdapat paraf Kepala Seksi dan Kasubsi lembar tanda tangan Kepala Kantor.
- Bahwa Tanah tersebut telah beralih ke atas nama SAHNUN AYITNA DEWI tanggal 01 November 2008 atas dasar jual beli.
- Bahwa yang mengeluarkan sertifikat palsu tersebut adalah oknum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak faham dengan keterangan saksi ;

4. Saksi **MARSOAN, SH, MH :**

- Bahwa Saksi PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dengan jabatan selaku Koordinator Sub Bagian Penetapan Hak Atas Tanah yang sebelumnya pernah bertugas di BPN Lombok Tengah sebagai Kepala Sub Seksi Perkara di Kantor Pertanahan pada tahun 2016 sampai dengan sekitar bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah mengenai permohonan pembatalan Sertipikat hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor : 92/Mertak/2001, tanggal 24 September 2001 dengan luas 17.080 M2 yang sudah beralih keatas nama SAHNUN AYITNA DEWI ;
- Bahwa Saksi tahu saat itu karena ada surat masuk dari ANDRE YAKOB selaku kuasa dari Sdr. SUDIN tanggal 25 November 2021 perihal permohonan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 17 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268/Mertak atas nama SAHNUN AYITNA DEWI kemudian saksi sampaikan ke atasan saksi ;

- Bahwa setelah menerima disposisi tersebut Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa membuat surat undangan konfirmasi kepada Sdri. SAHNUN AYITNA DEWI berkaitan dengan sertifikat yang dimilikinya;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah Sudin tidak pernah melakukan jual beli terhadap tanahnya akan tetapi sertifikatnya telah beralih keatas nama orang lain yaitu Sahnun Ayitna Dewi /Terdakwa ;
- Bahwa Setelah dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan dan dicocokkan dengan data-data warkah tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ditemukan terhadap SHM No. 268 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI mengandung cacat administrasi dan cacat yuridis;
- Bahwa Seingat saksi mediasi dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 2 (dua) kali diantaranya pada bulan Desember 2021 yang dihadiri oleh terdakwa /Sahnun Ayitna Dewi didampingi oleh kakak kandungnya yang bernama Sdr. H. SAHNAN dan juga dihadiri oleh Kades Mertak atas nama Sdr. MOH. SAHNAN saat itu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa / Sahnun Ayitna Dewi mengaku dapat tanah membeli dari masyarakat pada tahun 2014 dengan proses jualbelinya dilakukan di PPAT ZAINUL ISLAM, SH namun waktu itu tidak ada menunjukkan bukti-buktinya dan akan ditunjuk dikemudian hari ;
- Bahwa dari hasil pelaksanaan klarifikasi tanggal 2 Desember 2021 tersebut berdasarkan hasil penelitian sementara terhadap berkas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang sampaikan secara lisan adalah terhadap Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001, Surat ukur 92/Mertak/2001, luas tanah 17.080 M2, blangko nomor seri AS 043362 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI indikasi tidak terdaftar dan bukan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam sertifikat milik Sahnun berbeda nomor serinya dengan sertifikat milik Sudin;
- Bahwa terhadap masalah ini buku tanah sudah disita dan dilakukan penelitian bahwa dulunya tanah tersebut milik dari Sudin ;
- Bahwa benar BPN Lombok Tengah pernah mengeluarkan surat yang menyatakan sertifikat atas nama Sahnun Ayitna Dewi sah ;

Halaman 18 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti jual beli atas nama Sahnun Ayitna Dewi belum ditemukan ;
- Bahwa Sertifikat atas nama Sahnun Ayitna Dewi sama dengan buku tanah ;
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pertanahan sejak tahun 1997 dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2016 kemudian pada tahun 2022 pindah ke Lombok Utara ;
- Bahwa Atas gelar internal Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 19 Januari 2022 diusulkan ke Kanwil BPN kemudian dilakukan gelar di Kanwil sertifikat atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan ;
- Bahwa dari hasil pelaksanaan gelar kasus tanggal 19 Januari 2022 diketahui bahwa Sertipikat Monor. 268 Desa Mertak terakhir yang tertulis atas nama Sahnun Ayitna Dewi mengandung cacat administrasi dan cacat yuridis;
- Bahwa mengenai buku tanah yang lakban/plester saksi belum bisa jawab karena dalam gelar kasus tersebut saksi hanya sebagai Notulis ;
- Bahwa masalah kertas blanko sertifikat saksi tidak tahu ;
- Bahwa permohonan pembatalan Sertipikat diajukan oleh Sdr ANDRE YAKOB selaku kukasa dari Sdr SUDIN sebanyak 2 kali selang 1 minggu kemudian dilakukan pertemuan 2 kali juga dimana pertemuan kedua saksi tidak hadir karena sudah pindah tugas ;
- Bahwa pada saat pertemuan yang pertama Terdakwa hadir dan ada atau tidak disampaikan himbauan kepada Terdakwa saksi lupa ;
- Dari hasil gelar yang dimohonkan oleh SUDIN melalui kuasanya ANDRE YAKOB diketahui sertifikat atas nama SAHNUN AYITNA DEWI mengandung cacat administrasi dan cacat yuridis;
- Bahwa yang dimaksud dengan cacat administrasi dan cacat yuridis adalah :
 - **Cacat Administrasi** karena membuat sertipikat dan buku tanah duplikat (sertipikat palsu) yakni Sertipikat hak Milik No. 268 an. SUDIN dengan cara dipalsukan sesuai surat pernyataan LALU EDY KARYA tanggal 25 Agustus 2009;
 - **Cacat Yuridis** karena sertipikat duplikat yang dipalsukan tersebut diatas dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 143.a/2008, kepada Sahnun Ayitna Dewi dengan menggunakan Surat Kuasa yang tandatangannya di palsukan dan KTP atas nama SUDIN yang identitasnya juga dipalsukan;

Halaman 19 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

5. Saksi JUNAEDIN:

- Bahwa Saksi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan jabatan selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Kepala Seksi PPS);
- Bahwa Saksi tahu masalah terdakwa ini adalah dengan adanya surat Andre Yakob kuasa dari Sudin tentang permohonan pembatalan Sertipikat atas nama Terdakwa yaitu Sahnun Ayitna Dewi pada tanggal 25 Nopember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya Surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah perihal pemberitahuan tentang kedudukan Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak atas nama SAHNUN AYITNA DEWI;
- Bahwa Isi surat tersebut adalah berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001, Surat ukur 92/Mertak/2001, luas tanah 17.080 M2, blangko nomor seri AS 043362 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001, Surat ukur 92/Mertak/2001, luas tanah 17.080 M2, blangko nomor seri AS 026352 atas nama SUDIN terdaftar dan sah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dari hasil gelar internal di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 19 Januari 2022, kemudian Kepala BPN Lombok Tengah bersurat untuk dilaksanakan gelar kasus di Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, BPN Kabupaten Lombok Tengah dan Kanwil BPN Provinsi NTB melaksanakan gelar kasus dengan kesimpulan Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001, Surat ukur 92/Mertak/2001, luas tanah 17.080 M2, blangko nomor seri AS 043362 atas nama Sahnun Ayitna Dewi bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah karena tidak terdaftar dalam daftar isian 208 tentang terdaftar penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah;
- Bahwa Selain itu dari hasil penelitian diketahui sertifikat atas nama Sahnun Ayitna Dewi mengandung cacat administrasi dan cacat yuridis;
- Bahwa terhadap masalah tersebut telah dilakukan penelitian bahwa dulunya tanah tersebut milik dari Sudin ;

Halaman 20 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BPN Lombok Tengah pernah mengeluarkan surat yang menyatakan sertifikat atas nama Sahnun Ayitna Dewi sah ;
- Bahwa bukti jual beli atas nama Sahnun Ayitna Dewi belum ditemukan ;
- Bahwa Sertifikat atas nama Sahnun Ayitna Dewi dengan buku tanah sama ;
- Bahwa karena atas gelar internal Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 19 Januari 2022 diusulkan ke Kanwil BPN kemudian dilakukan gelar di Kanwil sertifikat atas nama Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pelaksanaan gelar kasus tanggal 19 Januari 2022 diketahui bahwa Sertipikat M. 268 Desa Mertak terakhir yang tertulis atas nama Sahnun Ayitna Dewi mengandung cacat administrasi dan cacat yuridis;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti sidang perdata antara Sahnun dengan Sudin di PN Praya ;
- Nomor seri sertifikat yang dipagang oleh Terdakwa sama dengan buku tanah akan tapi nomor seri sertifkat yang pegang oleh Sudan tidak sama dengan yang dipegang oleh Sahnun/Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal Sudin pekerjaan sebagai anggota DPR RI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sudin orang mana dia tinggal di Jakarta ;
- Bahwa orang luar daerah tidak boleh membeli tanah akan tetapi dalam Asepte ada pengecualian untuk PNS,, TNI, Polri boleh membeli tanah diluar wilayahnya ;
- Bahwa berkaitan dengan surat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001, Surat ukur 92/Mertak/2001, luas tanah 17.080 M2, blangko nomor seri AS 043362 atas nama Sahnun Ayitna Dewi bukan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak diberikan kepada Terdakwa hanya diberikan kepada Pelapor saja ;
- Bahwa Setahu saksi setelah dilakukan jual beli sertiffikat aslinya seharusnya dipegang oleh Pembelinya untuk dilakukkann pencatatan ;
- Bahwa dalam hal ini sertifikat yang digunakan untuk melakukan jual beli sertifikat yang lain sehingga dalam sertifikat aslinya tidak tercatat atas nama pembelinya ;
- Bahwa Sertifikat tersebut dikatakan bukan produk dari BPN Lombok Tengah karena blangko nomor seri AS 043362 sertifikat atas nama Sahnun Ayitna Dewi tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

6. Saksi YENAWATI:

Halaman 21 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini yakni masalah pemalsuan sertifikat ;
- Bahwa Letak tanah itu ada di Dusun Mertak Kecamatan Pujuk Kabupaten Lombok Tengah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 268 atas nama SUDIN;
- Bahwa Saksi tahu masalah tersebut karena saksi menemani sumai saksi yang bernama Lalu Edi Karya pada saat pergi ke Kantor Notaris Zainul Islam ;
- Bahwa Saksi pergi kekantor Notaris menemani suami saksi Lalu Edi Karya pada tahun 2008 untuk transaksi jual beli tanah ;
- Bahwa Yang masuk keruangan di Kantor Notaris adalah Terdakwa Sahnun Ayitna Dewi alias Ibu Nunung, Kadesnya dan suami saksi ;
- Bahwa Tanah yang diperjual belikan itu adalah milik Pak Sudin yang awalnya tanah tersebut memang milik suami saksi yang di jual kepada pak Sudin ;
- Bahwa Tanah itu dijual tahun 2001 kepada pak Sudin kemudian dibuatkan sertifikat atas nama Pak Sudin ;
- Bahwa Setelah kekantor Notaris kemaudin ke Kantor BPN Lombok Tengah untuk mengurus surat tanh tersebut ;
- Bahwa terhadap tanah yang dijual tersebut kemudian Sudin mengajukan keberatan dengan mempermasalah surat kuasa yang dipalsukan oleh suami saksi ;
- Bahwa Pak Sudin mengajukan keberatan tahun 2007 ;
- Bahwa duluan ke Kantor Notaris baru pak Sudin mengajukan keberatan terhadap tanahnya yang diperjual belikan itu;
- Bahwa Saksi tahu karena suami saksi sendiri yang cerita pada saat pulang dari Kantor Notaris ;
- Bahwa Suami saksi bilang mau menyelesaikan masalah ini dan akan mengembalikan uangnya Ibu Nunung/Terdakwa ;
- Bahwa Atas bukti surat tersebut saksi menyatakan tidak pernah melihat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat suami saksi membuat surat kuasa itu hanya cerita dari suami saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk pada saat saksi masuk kekantor BPN saksi menunggu di Mobil, kemudian setelah pulang suami saksi cerita menyelesaikan surat tanah yang djual tersebut ;
- Bahwa Tanah itu dikuasai sejak tahun 2008 setelah selesai jualbeli ;

Halaman 22 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan tanah saksi tidak tahu ;
- Bahwa sekarang diatas tanah itu sudah dibangun rumah makan dan hotel ;
- Bahwa Saksi tahu karena suami saksi Lalu Edi Karya yang mengaku sudah membuat surat kuasa palsu ;
- Bahwa terhadap persolalan ini ernah dilakukan mediasi dan suami saksi bilang mau mengembalikan uangnya Terdakwa /Sahsnun Ayita Dewi lais Ibu Nunung ;
- Bahwa Suami saksi belum ada mengembalikan uangnya Terdakwa ;
- Bahwa Sudin tidak ada melaporkan suami saksi ;
- Bahwa Suami saksi menjual tanah itu kepada Sudin pada tahun 2001 kemudian oleh sudin langsung disertipkatkan ;
- Bahwa pada saat suami saksi menjual tanah itu kepada Terdakwa saksi tidak tahu saksi tahu hanya pada saat ke Kantor Notris buat surat kuasa ;
- Bahwa pada saat suami saksi cerita yang dilasukan itu adalah surat Kuasa, tanda tangan dan KTP pak Sudin;
- Bahwa tidak ada Sudin membuat surat Kuasa untuk menjual kepada suami saksi ;
- Bahwa Suami saksi meninggal dunai pada tanggal 15 September 2021 yang lalu;
- Bahwa pada saat membuat surat Kuasa sunmai saksi masih hidup ;
- Pada saat mediasi di BPN suami saksi juga mengakui telah membuat surat kuasa palsu ;
- Bahwa waktu di Kantor Notaris Terdakwa ada didalam ruangan bersama suami saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

7. Saksi . LALU MANDRA PRAWIRANEGARA, SH, MH:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadap penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan sekarang sebagai Kabid II PHP BPN Kanwil BPN Provinsi NTB.
- Bahwa Setahu saksi ada masalah sertifikat yang dipalukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejak ada surat laporan dari seseorang yang keberatan dengan sertifikat No. 268 atas nama Sahnun Ayitna Dewi /terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat No : 114/13.52.02/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Status tanah SHM No. 268/Mertak an. SAHNUN AYITNA DEWI ;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat tersebut karena setelah saksi perintahkan kepada anak buah saksi pada saat melakukan pengecekan atas sertifikat 268 tersebut dibenarkan oleh anak buah saksi ;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat tersebut berdasarkan Surat yang diajukan oleh Terdakwa /Sahnun Ayitna Dewi;
- Bahwa Terdakwa mengajukan surat tersebut pada tanggal 18 Januari 2018 yang isinya minta penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak atas nama Sahnun Ayitna Dewi ;
- Bahwa pada saat mengajukan surat itu Terdakwa tidak ada melaporkan sertifikat 268 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu masalah sertifikat Terdakwa tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tahu ada dilaksanakan gelar kasus karena pada saat gelar dilaksanakan saksi turut hadir dalam kapasitas jabatan saksi selaku Kabid II PHP Kanwil BPN Provinsi NTB;
- Bahwa yang menjadi obyek pada gelar kasus tersebut adalah Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001, Surat ukur nomor 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 atas nama SUDIN dan dari gelar tersebut disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak, atas nama SAHNUN AYITNA DEWI bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa karena faktanya Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak, Surat Ukur 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 masih ada dalam penguasaannya dan masih tercatat atas nama SUDIN dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan transaksi jual beli atau pun memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi jual beli terhadap obyek bidang tanah sesuai Sertipikat tersebut pada saat adanya gelar kasus yang dilaksanakan di Kanwil BPN Provinsi NTB pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2022;
- Bahwa waktu membuat surat tersebut secara pribadi dan Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Tengah saat itu tidak mengetahui

Halaman 24 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat duplikat/cloningan yang beredar terhadap Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tersebut;

- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Kepala BPN Lombok Tengah saksi tidak pernah mencabut surat tersebut ;
- Bahwa buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah terdapat perbedaan nomor blangko dan bekas sobekan yang disambung seharusnya nomor serinya sama dengan sertifikat alsinya;
- Bahwa ketika dilakukan gelar tidak ada dibicarakan mengenai surat yang saksi pernah keluarkan berkaitan dengan sertifikat atas nama Sahnun Ayitna Dewi/terdakwa ;
- Bahwa tidak ada dilakukann pemblokiran sertifikat ;
- Bahwa yang mengajukan adalah terdakwa berkaitan dengan Status tanah SHM No. 268/Mertak an. Sahnun Ayitna Dewi/Terdakwa ;
- Bahwa Seharusnya Terdakwa tidak perlu mengajukan/ mohon surat keterangan tersebut kalau sertifikat 268 tersebut memang haknya ;
- Bahwa tidak berlaku, karena Surat yang saksi keluarkan itu sudah dicabut dengan Kepala BPN yang menggantikan saksi dan surat yang saksi buat itu sudah saksi ajukan ke Kanwil BPN setelah ada gelar kasus ;
- Bahwa karena waktu itu hanya dilakukan pengecekan lewat aplikasi KKP (Komputer Kantor Pertanahan) yang bisa diakses oleh operator pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan untuk fisik buku tanah dan surat ukur yang ada dalam warkah tanah tidak pernah ditunjukkan oleh staf saksi namun untuk data-data tersebut semuanya dapat kita lihat atau akses pada aplikasi KKP karena semua data yang berkaitan sudah dilakukan scan dan diupload ke dalam aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan dan penelitian terhadap buku tanahnya secara langsung mengingat saat itu karena yang melakukannpengecekan adalah staf saksi ;
- Bahwa Atas gelar Kasus tersebut sertifikat No. 268 atas nama Sahnun Sayitna Dewi dinyatakan cacad Administrasi dan cacad yuridis ;
- Bahwa yang menyatakan sertifikat No. 268 atas nama Sahnun Sayitna Dewi cacad Administrasi dan cacad yuridis adalah bidang administrasi di BPN karena alas Hak yang diajukan isinya tidakl benar ;
- Bahwa Sekarang saksi sudah tidak menjadi Kepala BPN sudah tidak ada kewenangan lagi mengoreksi surat ;

Halaman 25 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar karena pada saat saksi mendapatkan surat tentang Sertifikat No268 itu sah dari saksi selaku kepala BPN lombpok Tengah ;

8. Saksi ANDRE YAKOB:

- Bahwa Saksi tahu masalah terdakwa menggunakan surat palsu(sertifikat No268) dalam persidangan perkara No. 10/Pdt.G/2022/PN Pya ;
- Bahwa atas surat/sertifikat palsu yang digunakan tersebut kemudian saksi melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melaporkan Terdakwa saksi sebagai Kuasa dari Sudin / korban ;
- Bahwa masalah berawal dari tanah yang bersertifikat 268 tersebut dibeli oleh Sudin pada tahun 2001 dari Lalu Edi Karya kemudian lalu Edi Karya sebagai penggarapnya kemudian sejak itu lalu Edi Karya bekerja kepada Sudin dan semenjak itu Lalu Edi Karya menjual tanah tersebut kepada Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan dan KTP yang kemudian membuat surat kuasa palsu seolah-olah Sudin telah memberikan kuasa untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan Terdakwa/ SAHNUN AYITNA DEWI Als NUNUNG;
- Bahwa Sudin ada mengajukan keberatan pada tahun 2009 dan atas keberatan tersebut BPN melakukan gelar kasus pada tanggal 30 Oktober 2009 ;
- Bahwa dari hasil gelar Sertipikat Hak Milik No. 268 dengan nomor seri AS 043362 yang tercatat atas nama SAHNUN AYITNA DEWI tersebut diduga isinya tidak benar/palsu dikarenakan sertipikat tersebut tidak teregister dan bukan produk BPN Loteng;
- Bahwa dengan masalah ini Lalu Edi Karya mengakui telah memalsukan tanda tangan dan surat kuasa menjual, kemudian membuat surat pernyataan ;
- Bahwa Lalu Edi Karya membuat surat pernyataan itu tahun 2009;
- Bahwa karena dari isi surat hasil gelar kasus menerangkan Sertipikat Hak Milik No. 268 dengan nomor seri AS 043362 tercatat atas nama Sahnun Ayitna Dewi tidak terdaftar sesuai DI (Daftar Isian) 208 sehingga disimpulkan bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Setelah membeli tanah itu pengelolaannya dipercayakan kepada Lalu Edi Karya karena Lalu Edi Karya juga merupakan

Halaman 26 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyan kamimpada PT Bumbang dan pada tahun 2009 Sudin menyerahkan 4 sertifikat dan 3 sertifikat dikembalikan sedangkan yang satunya dikatakan akan segera diselesaikan;

- Bahwa Saksi juga pernah melayangkan somasi kepada Kuasa Hukum Terdakwa yang Pak Muchtar Moh. Saleh dan juga ada laporan dari Ikhsan Ramdani Pengacara Sudin yang saksi tunjuk saat itu ;
- Bahwa benar karena saksi ketahui juga Ibu Sahnun ini orang kuat disana dia mendemo kantor BPN dan memblok lokasi tersebut sehingga pihak kami tidak bisa masuk ;
- Benar dalam sertifikat atas nama Terdakwa dan Sudin ada perbedaan nomor seri dan gambar ;
- Bahwa Saksi mengurus tanah milim dari Sudin karena ada mendapat Kuasa dari Sudin dan saksi juga banyak membeli tanah disana ada sekita 124 hektar dan telah bersertifikat ;
- Bahwa Saksi percaya dengan lalu Edi Karya karena dia sebagai direktur pada PT Bumbang ;
- Dalam surat kuasa yang diberikan sudin ada juga untuk melaporkan Lalu Edi Karya ;
- Bahwa Surat Kuasa itu dibuat berkaitan untuk melaporkan lalu Edi Karya ;
- Bahwa yang dipalsukan Lalu Edi Karya adalah KTP tanda tangan dan surat Kuasa ;
- Bahwa Surat Kuasa yang palsu itu dibuat di Notaris Zainul Islam ;
- Pada tahun 2009 ada gelar kasus di BPN dan saat itu Sudin sudah tahu Lalu Edi Karya memalsukan sertifikat tapi belum bisa menguasai lokasi;
- Bahwa Sudin tidak ada mengajukan gugatan ke TUN mengebai pembatalan sertifikat karena Lalu Edi Karya bilang mau menyelesaikan dengan mengembalikan uangnya Terdakwa ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 268 atas nama SUDIN sampai sekarang masih dipegang oleh Sudin sebagai pemilik lahan ;
- Bahwa sampai sekarang Lalu Edi Karya belum ada menyelesaikan kepada Terdakwa masalah jual beli tanah itu ;
- Bahwa yang mengajukan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 268 an. Sahnun Ayitna Dewi adalah Notarisnya Nyoman Alit;
- Bahwa Setelah tahu sertifikat itu palsu saksi tidak ada menghubungi Terdakwa;

Halaman 27 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah dilokasi itu adalah untuk membangun Hotel yang rencananya Hotel Bintang Lima dan bekerja sama dengan Jepang dimana Siplen dan ijin lokasi sudah ada ;
- Dengan adanya masalah ini Sudin sebagai pemilim lahan terkendala dan sudin mau menyelesaikan dengan Terdakwa tapi tidak ada niat dari Sahnun/ Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah SUDIN selaku pemilik tanah;

9. Saksi I NYOMAN ALIT,SH.M. Kn:

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Notaris ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih dari satu tahun ;
- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa klien saksi yang telah menggunakan jasa saksi dalam melakukan transaksi jual beli tanah ;
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah antara Terdakwa Sahnun Ayitna Dewi dengan Catherina Rachmat;
- Bahwa yang mau dijual adalah tanah yang ada di Desa Mertak Sertipikat Hak Milik No. 268, surat ukur tanggal 24 September 2001 No. 92/Mertak/2001, seluas 17.080 M2 ;
- Bahwa transaksi itu tahun 2010 antara Terdakwa Sahnun Ayitna Dewi dengan Catherina Rachmat;
- Bahwa pada saat itu dibuatkan perikatan jual beli karena tanah belum dipecah dan persyaratan belum lengkap;
- Bahwa terhadap tanah yang mau dijual tidak dapat diproses akta jual belinya karena tanah yang mau dijual tidak seluruhnya akan tetapi sebagian dan masih menunggu pemecahan ;
- Bahwa tanah itu sudah dibayar tapi saksi tidak ingat berapa nominal pembayarannya;
- Bahwa Sampai sekarang tanag itu belum dipecah dan status tanah masih tetap;
- Bahwa pada saat proses jual belia asli Sertipikat Hak Milik No. 268 Desa Mertak tercatat atas nama SAHNUN AYITNA DEWI diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sekarang yang memegang Hak Milik No. 268 Desa Mertak adalah Terdakwa;
- Bahwa tanah itu seluas 17.080 M2 yang mau dijual seluas 15.000 M2 sehingga perlu pemecahan ;
- Bahwa Pihak dari Catherina mengajukan gugatan kepada Terdakwa karena tanah tidak bisa dipecah dan prose jual beli tidak dapat dilakukan;

Halaman 28 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya tanah itu tidak bisa dipecah karena Terdakwa tidak pernah mengajukan pemecahan ke BPN ;
- Bahwa Informasi yang saksi dengar perkara tersebut dimenangkan oleh Catherima sampai dengan kasasi;
- Bahwa Catherina mengajukan gugatan kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Praya pada tahun 2018 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan gugatan terhadap SUDIN : **selaku tergugat I**, Sdri CATHERINA : **selaku tergugat II**, Sdr YANI PRISTIWANTO : **selaku tergugat III**, dan saksi sendiri **selaku tergugat IV**;
- Bahwa pada saat proses persidangan Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak yang mengajukan sebagai bukti adalah pihak Catherima ;
- Bahwa Saksi menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 268 Desa Mertak tersebut setelah selesai proses persidangan di PN Praya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik No. 268 Desa Mertak atas nama Sudin;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 268 Desa Mertak tersebut saksi tidak pernah merasa curiga karena sertifikat tersebut sudah dilakukan pengecekan di BPN Lombok Tengah dan sudah ada catatan dalam sertifikat ;
- Bahwa pada saat peroses jual beli dilakukan saksi tidak pernah melihat nomor seri sertifikat tersebut saksi hanya melihat luas tanah dan nomor sertifikat yang pada saat itu atas nama Terdakwa Sahnun Ayitna Dewl ;
- Bahwa Asli Sertipikat Hak Milik tersebut diserahkan kepada saksi pada saat perikatan jual beli ;
- Bahwa pada saat perikatan jual beli saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke BPN berkaitan dengan sertifikat atas nama terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lalu Edi Karya ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang dengan Catherina bilang mau membuat perikatan jual beli ;
- Bahwa Akta jual beli tidak langsung dibuat karena masih ada proses yang harus dilalui seperti pemecahan, tanah yang dijual hanya sebagian pajak-pajak belum lunas, tanah belum dibayar lunas dan pemecahan belum selesai ;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan transaksi jual beli tersebut karena sampai saat itu belum keluar pemecahan yang dimohonkan oleh pihak

Halaman 29 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual yaitu Terdakwa dan tidak pernah mengajukan pemecahan ke BPN Lombok Tengah;

- Bahwa mengenai nomor seri blanko sertifikat berbeda saksi tidak tahu ;
- Bahwa Letak : Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Mengenai batas - batas tanahnya saksi tahu yaitu :
Utara : AMAQ GOLONG/H. YASIN;
Selatan : GUNUNG BUMBANG;
Barat : PANTAI BUMBANG;
Timur : AMAQ TANEP;
- Bahwa perikatan itu dibuat karena masih menunggu proses pemecahan dan yang melakukan pemecahan itu para pihak dengan mengajukan ke BPN ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. M. Sudamin:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena jual beli tanah ;
- Bahwa tanah yang dibeli terdakwa adalah tanah yang ada di pinggir pantai Dusun Bumbang, Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat tanah itu dibeli oleh Terdakwa merupakan tanah kosong hanya ada pohon dan semak belukar ;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa membeli tanah karena saksi yang mempertemukan Terdakwa dengan Lalu Edi Karya pemilik tanah ;
- Bahwa Saat saksi pertemuan terdakwa dengan Lalu Edi Karya, terdakwa mau membeli karena tanah tidak bermasalah ;
- Bahwa Saksi tahu tanah tidak bermasalah karena pada saat itu Lalu Edi Karya sebagai Direktur PT Bumbang dan terdakwa percaya ;
- bahwa Tanah itu sudah dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Lalu Edi Karya seharga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran bertahap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu sebelumnya belum dibayar lunas kepada pemilik asalnya oleh Lalu Edi Karya ;
- Bahwa Pemilik tanah itu dulunya Mamiq Uye dan Lalu Ramin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada saat Terdakwa mau bersih-bersih dilokasi tanah dihalangi oleh warga dan pemiliknya karena tanah itu belum dibayar lunas oleh Lalu Edi Karya ;
- Bahwa tanah setelah dibeli oleh Terdakwa kemudian dikuasai karena terdakwa yang membayar lunas kepada pemilik asalnya yaitu Mamiq Uye dan Lalu Ramin;
- Bahwa berapa tanah itu lagi dibayar kepada pemilik asalnya oleh Terdakwa saksi tidak ingat ;
- Bahwa Sekarang diatas tanah itu sudah dibangun hotel dan rumah makan ;
- Bahwa Saksi sebelum menjadi makelar tanah pernah menjadi Kades pada tahun 1998 – 2005 di Desa Truwai yang dulunya Dusun Bumbang masuk Desa Truwai ;
- Bahwa pembayaran tanah pada transaksi pertama oleh Terdakwa kemudian yang kedua saksi tidak tahu pembayarannya ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Lalu Edi Karya dan saksi kenal Lalu Edi Karya pada saat jual beli tanah itu ;
- Bahwa pada saat tanah itu dibeli oleh Terdakwa tidak ada jalan masuk kesana harus melalui laut menggunakan perahu dan sekarang sudah ada jalan masuk yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli tanah itu ada yang keberatan bernama pak Yude dan sidang di PN Praya pak Yude kalah, sekarang tidak ada lagi yang keberatan ;
- Bahwa sekarang sudah ada jalan karena Terdakwa minta ijin dari Bupati Lombok Tengah ;
- Bahwa Listrik juga sudah ada masuk kelokasi tanah itu karena terdakwa yang pasang dan membiayai yang ditukar tanah 50 are seharga 2 milyar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dijual lagi kepada orang lain oleh Terdakwa ;
- Bahwa Tanah itu dibeli oleh Terdakwa setelah saksi berhenti menjadi Kades ;
- Bahwa Setelah satu tahun tanah itu dibeli baru dihalangi oleh Mamiq Uye dan Lalu Ramin ;
- Bahwa tidak tahu tanah sudah bersertifikat ;
- Bahwa tanah itu dijual lagi oleh Terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan ke PN Praya juga saksi tidak tahu ;

Halaman 31 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada saat saksi mempertemukan Terdakwa dengan Lalu Edi Karya saksi tidak tahu ada sertifikat ;
- Bahwa mengenai batas - batas tanahnya saksi tahu yaitu :
Utara : AMAQ GOLONG/H. YASIN.
Selatan : GUNUNG BUMBANG.
Barat : PANTAI BUMBANG.
Timur : AMAQ TANEP.
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk dicarikan pembeli adalah Lalu Edi karya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sudah bersertifikat atas nama Sudin karena saksi hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa pada saat jual beli Lalu Edi Karya tidak pernah menunjukkan ada sertifikat ;
- Bahwa pada saat menawarkan tanah banyak lokasi yang ditawarkan oleh Lalu Edi Karya termasuk tanah yang bermasalah sekarang ;
- Bahwa disamping tanah yang bermasalah ini sudah dibangun hotel oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Lalu Edi Karya sama-sama tinggal di Bumbang dan rumahnya saksi tahu ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Rendy Syafur Hariska :

- Bahwa Saksi mengikuti sidang perkara perdata nomor : 10/PDT.G/2023/PN Praya antara Sudin dan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Kuasa hukum dari Catherina sebagai tergugat.
- Bahwa Selain itu saksi juga mengikuti gugatan perdata lainnya diantaranya gugatan perdata nomor 35 karena ada 3 kali gugatan di PN Praya ;
- Bahwa Saksi juga pernah mengikuti sidang verzetnya Chaterine yang ajukan oleh Sudin ;
- Bahwa pada sidang pembuktian saksi pernah meminta menunjukkan sertipikat asli nomor 268 dan saat itu sertipikat asli nomor 268 atas nama Sahnun Ayitna Dewi ditunjukkan oleh Notaris Nyoman Alit yang saat itu juga sebagai Tergugat ;
- Bahwa dalam sertifikat itu isinya ada peralihan hak dari Sudin kepada Sahnun Ayitna Dewi.

Halaman 32 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dalam perkara nomor 10/PDT.G/2023/PN Praya tersebut amar putusannya adalah tidak dapat diterima baik tergugat maupun penggugat;
- Bahwa yang mengajukan asli sertifikat atas nama terdakwa pada persidangan perdata tersebut adalah Nyoman Alit dan disaksikan oleh saksi yang lain;
- Bahwa Saksi ada melihat pihak BPN membawa bukti buku tanah warkah yang sudah beralih dari Sudin kepada terdakwa pada saat persidangan di PN Praya;
- Bahwa saksi tahu saat itu ada bantahan verzet yang diajukan oleh Pak Sudin yaitu bantahan terhadap penetapan eksekusi;
- Bahwa terhadap putusan banding Sudin tetap ditolak dan selanjutnya mengajukan putusan kasasi namun putusannya saksi belum mengetahui;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi di PN Praya dan hakim menunjukkan kepada Winardi sebagai pihak BPN dan saat itu Winardi menyampaikan bahwa yang ditunjukkan itu adalah produk BPN, namun saksi tidak mengetahui apa yang ditunjukkan oleh hakim kepada Winardi;
- Bahwa Selain sertifikat nomor 268 yang sudah beralih dari Sudin ke terdakwa yang ditunjukkan oleh Nyoman Alit, saat itu sertifikat tanah nomor 268 atas nama Sudin yang belum beralih hak juga ditunjukkan dalam persidangan oleh pengacaranya Sudin;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan pihak BPN bahwa terdapat indikasi pemalsuan dalam jual beli maupun penerbitan sertifikat tanah nomor 268 yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa Jual beli antara terdakwa dengan Chaterine terjadi pada sekitar tahun 2013, namun belum bisa dilakukan balik nama karena ada pemblokiran sertifikat yang diajukan oleh Sudin kepada BPN;
- Bahwa Saksi selaku kuasa hukum masih menunggu putusan pengadilan dulu baru bisa melakukan balik nama sertifikat tanah dari Sahnun Ayitna Dewi kepada CHATERINE;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut saat adanya perkara perdata nomor : 010/PDT.G/2023/PN Praya antara Sudin dan terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Nomor 62 menyatakan pelawan sebagai pelawan yang benar ;
- Bahwa dalam perkara tersebut jual beli antara Terdakwa dengan Catherina dikabulkan ;

Halaman 33 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli dari Terdakwa oleh Catherina seluas 15.000 m² dari luas 17.080 m² ;
 - Bahwa Setelah jual beli tanah itu masih atas nama Terdakwa karena belum bisa dibalik nama oleh Catherina;
 - Bahwa proses balik nama belum bisa karena masih ada PK;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dari Lalu Edi Karya pada tahun 2006 seluas 17.080 m² ;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut Terdakwa minta agar cek dulu ke BPN dan setelah dilakukan pengecekan tanah tersebut Terdakwa bayar kemudian dilakukan balik nama pada tahun 2008 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa transaksi dengan Lalu Edi Karya tanah tersebut atas nama Sudin dan saat itu Lalu Edi Karya membawa surat Kuasa Menjual kemudian Terdakwa pergi ke Notaris Zainul Islam ;
- Bahwa tanah itu Terdakwa bayar seharga 1 milyar dengan pembayaran bertahap sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Uang pembayaran tanah itu diterima oleh Lalu Edi Karya ;
- Bahwa pada saat membayar tanah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pak Sudin ;
- Bahwa Terdakwa ada ditunjukkan surat Kuasa dan KTP Sudin oleh Lalu Edi Karya ;
- Bahwa Akta jual beli itu dibuat di Notaris Zainul Islam bersama dengan Lalu Edi Karya ;
- Bahwa setelah Terdakwa beli kemudian dibalik nama baru tanah itu Terdakwa tawarkan kepada ibu Catherina tapi Terdakwa tidak menjual semuanya yang Terdakwa jual seluas 15.000 m² ;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah itu seharga 1,5 milyar kemudian dilakukan pemecahan di BPN Lombok Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli tidak ada masalah tapi pada saat akan dilakukan pemecahan baru ada masalah dan ada gugatan dari Sudin kemudian Terdakwa minta agar diselesaikan secara baik-baik ;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut pernah dilakukan mediasi pada tahun 2009-2010 tapi tidak ada yang datang dari pihak Sudin;
- Bahwa dengan mediasi tersebut sampai sekarang tidak ada hasil;

Halaman 34 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mediasi tidak berhasil Terdakwa minta agar dipertemukan dengan pihak Sudin ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nomor seri sertifikat Terdakwa berbeda dengan nomor seri sertifikat milik Sudin baru Terdakwa tahu setelah sidang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang tanda tangan dan surat kuasa dipalsukan oleh Lalu Edi Karya ;
- Bahwa Terdakwa menghadiri mediasi lebih dari 5 kali dan tidak pernah dihadir oleh yang mau mediasi ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dipenyidik polisi Terdakwa tidak melihat sertifikat Terdakwa dan Terdakwa tidak mau membuka ;
- Bahwa pada saat diajukan permohonan pemecahan terhadap tanah yang Terdakwa jual tidak bisa dilakukan karena ada gugatan ;
- Pada saat menawarkan tanah Lalu Edi Karya yang mencari Terdakwa dan juga yang membawa sertifikat ke BPN Lalu Edi Karya ada stempel BPN ;
- Bahwa Setelah Terdakwa membeli tanah lokasi belum Terdakwa bisa kuasai karena tanah itu belum dibayar lunas kepada pemiliknya oleh Lalu Edi Karya dan akhirnya Terdakwa membayar lunas kepada pemilik tanah asal, baru kemudian Terdakwa bisa menguasai tanah yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah sejak tahun 2008 dan tahun 2010 Terdakwa membangun hotel ;
- Bahwa pada saat membangun hotel Terdakwa dapat ijin membangun dan ijin usaha dari Bupati ;
- Ketika ada ijin lokasi dari BPN juga tahu karena dia turun kelapangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa membangun hotel tidak ada yang menghalangi Terdakwa ;
- Bahwa Listrik yang ada dilokasi tanah itu Terdakwa yang membangun dengan biaya 1,5 milyar sehingga sampai dilokasi Terdakwa kemudian setelah selesai dipasang listrik Terdakwa hibahkan kepada PLN ;
- Bahwa Setelah terjadi jual beli baru kemudian Catherina mengajukan gugatan kepada Terdakwa karena tanah tidak bisa dipecah ;
- Bahwa pada saat ada perkara No. 10/Pdt,G.2023/PN.Pya posisi sertifikat Terdakwa ada di Notaris I Nyoman Alit ;
- Bahwa pada saat BPN mengeluarkan surat yang menyatakan sertifikat Terdakwa sah, maka sertifikat Terdakwa sah dan waktu itu tidak ada keberatan/gugatan ;

Halaman 35 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Terdakwa membeli tanah itu langsung dibuatkan akta jual beli di Notaris Zainul Islam ;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah dari Lalu Edi Karya tahun 2006 dan tanah itu atas nama Sudin;
- Bahwa ketika proses jual beli tanah tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sudin selaku pemilik tanah, Terdakwa hanya bertemu dengan Edi Karya saja dan dia bilang ada surat kuasa;
- Bahwa pada saat jual beli dilakukan Terdakwa minta untuk dilakukan pengecekan terhadap sertifikat yang dibawa Lalu Edi Karya dan oleh notaris PPAT Zainul Islam dan sertifikat itu diakui oleh BPN, makanya Terdakwa percaya ;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa tidak tahu Sudin ada mengajukan keberatan terhadap tanah yang Terdakwa beli dari Lalu Edi Karya ;
- Bahwa Setahu Terdakwa sertifikat yang Terdakwa dipegang asli karena sudah dilakukan pengecekan di BPN dan ada stempelnya;
- Bahwa proses peralihan sertifikat dari atas nama Sudin ke atas nama Terdakwa sendiri yang Terdakwa tahu sah dan dapat ditransaksikan akan tetapi proses balik namanya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 268 atas nama SUDIN, Surat Ukur Nomor; 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas tanah 17.080 M2, dengan nomor seri blangko : AS 026352;
- b. 1 (satu) lembar surat somasi / teguran tertulis dari kuasa hukum IKHSAN RAMDANY, SH (Kuasa Sudin) dengan No. : 015/ADV.IKR&RKN/III/2022, tanggal 14 Maret 2022;
- c. 1 (satu) Bendel foto copy Surat ADVOCAT & PENGACARA MUCHTAR MOH. SALEH, SH & Rekan Nomor: 89/PB/ADV.MT/2022 Perihal Pengantar Bukti dan Penjelasan Dari Penggugat Kompensi Perkara tertanggal 28 Juni 2022, yang telah dilegalisir;
- d. 1 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan sdr. LALU EDI KARYADI tertanggal 25-08-2009, yang telah dilegalisir;
- e. 1 (satu) bendel foto copy Warkah tanah permohonan hak milik atas nama SUDIN, luas tanah $\pm$ 17.080 M2 tanggal 20 September 2001, yang telah dilegalisir;
- a. 2 (dua) lembar foto copy D.I. (Daftar Isian) 208, nomor urut 1786, tanggal pencatatan 26 September 2001 atas nama SUDIN, yang telah dilegalisir;.

Halaman 36 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat undangan klarifikasi tanggal 30 Nopember 2021, yang telah dilegalisir;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Konfirmasi SHM No. 268/Mertak atas nama SUDIN yang dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ZAINUL ISLAM dan beralih ke atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, yang telah dilegalisir;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir tanggal 02 Desember 2021, yang telah dilegalisir;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan klarifikasi No. : 190/Und-52.02.MP.01.04/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang telah dilegalisir;
- f. 1 (satu) bendel foto copy Acara Rapat Gelar Kasus Akhir No. MP.01.01/34.52.02/I/2022, tanggal 26 Januari 2022, yang telah dilegalisir;
- g. 1 (satu) bendel foto copy Notulen Gelar pelaksanaan gelar perkara No. MP.02.01/35.52.02/I/2022, tanggal 26 Januari 2022, yang telah dilegalisir;
- h. 1 (satu) bendel foto copy Analisis permohonan pembatalan hak milik No. 268/Mertak/2001, Surat ukur tanggal 24 September 2001, No. 92/Mertak/2001, luas 17.080 M2 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, terletak di Desa mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, yang telah dilegalisir;
- i. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kepada ANDRE YAKOB selaku kuasa Sdr SUDIN Nomor : 80/MP.01.02/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 perihal pemberitahuan yang telah dilegalisir;
- j. 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No : 33/52.02.MP.01.04/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September 2001, Surat ukur No. : 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, luas 17.080 M2 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI;
- k. 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : MP.01.02/57.9.52.02/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal Penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268 Desa Mertak an. SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu, yang telah dilegalisir;
- l. Buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak No. 268/Mertak, Surat Ukur No. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, luas tanah 17.080 M2, Nomor seri blangko **AS 043362**, pemegang hak atas nama SAHNUN AYITNA DEWI dalam keadaan terisolasi dengan

Halaman 37 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan isolasi bening, yang didalamnya terdapat catatan pemecahan **Sertipikat belum terlaksana karena pemohon mencabut permohonannya sesuai surat tanggal 5 Nopenmber 2009 (asli surat ada di Seksi sengketa), Sertipikat tumpang tindih**

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmmani dan rohaninya dan mampu menjawab pertanyaan Majelis dengan baik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana menggunakan surat Palsu;
- Bahwa dugaan penggunaan surat palsu tersebut dilakukan Terdakwa sekitar tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa surat yang diduga palsu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berupa sebuah Sertifikat Hak Milik atas tanah milik dari Sudin dengan luas $\pm$ 17.080 M2 pada tahun 2001 dengan (SHM No. 268) atas nama Sudin dengan No.Seri AS 026352;
- Bahwa terdakwa menggunakan Sertifikat yang diduga palsu tersebut dengan cara ketika Terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap Sudin (Pemegang sah Sertifikat Hak Milik No.268) dimana SUDIN sebagai salah satu pihak tergugat dan kemudian di dalam proses persidangan perdata SHM No . 268 yang diduga palsu telah diajukan sebagai salah satu bukti surat oleh pihak Terdakwa selaku Penggugat;
- Bahwa latar belakang diajukan nya gugatan perdata tersebut oleh Terdakwa selaku pihak Penggugat melibatkan beberapa pihak sebagai Tergugat dan salah satunya adalah sdr. SUDIN yang di latar belakang oleh permasalahan Sertifikat dengan Nomor yang sama yang diduga palsu yang dimiliki oleh Terdakwa tidak dapat dilakukan proses balik nama ke pihak lain yang melakukan jual beli dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah sebagai penjual tanah dimaksud, sehingga diharapkan dengan adanya gugatan tersebut akan

Halaman 38 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan langkah Terdakwa untuk melakukan proses balik nama dari Terdakwa kepada pihak pembeli yang baru;

- Bahwa sejarah Tanah yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan tanah yang dahulunya adalah milik dari sdra SUDIN, dan SUDIN telah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa melalui LALU EDI KARYA, namun dalam kenyataannya SUDIN tidak pernah memberikan surat Kuasa kepada LALU EDI KARYA untuk menjual tanahnya kepada Terdakwa, sehingga oleh Karena adanya proses peralihan dari SUDIN Kepada Terdakwa diduga kuat tidak sah dan melanggar hak orang lain, maka pihak BPN Lombok Tengah melakukan pemblokiran terhadap upaya Terdakwa yang hendak mengalihkan Tanah milik SUDIN tersebut kepada pihak lain dan sebagai upaya memuluskan langkah Terdakwa agar bisa tetap melakukan proses penjualan tanah yang sebenarnya milik sah dari SUDIN tersebut kepada pihak lain sehingga Terdakwa mengajukan gugatan Perdata ke pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa Perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Praya tersebut telah dilakukan tahapan tahan persidangan sampai pada tahap Pembuktian dimana terdakwa melalui para Kuasa Hukumnya menggunakan foto kopi sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 sebagai salah satu alat bukti surat;
- Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana bukti surat berupa Putusan terlampir dalam berkara ini;
- Bahwa sebelum Penggunaan Sertifikat Hak Milik yang diduga Palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Praya tersebut, oleh pihak SUDIN selaku orang yang memegang sertifikat asli pernah menyampaikan surat somasi yang dibuat oleh SUDIN melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa yang isinya pada pokoknya " bahwa Sertipikat Hak Milik No. 268 tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas 17.080 M2 yang terletak di Dsn. Bumbang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah milik dari SUDIN;
- Bahwa sebelum diajukan surat somasi kepada Terdakwa oleh pihak SUDIN selaku pemegang sah atas luasan tanah dan sertifikat asli melalui kuasanya yaitu ANDRE YAKOB (saksi) pernah mengajukan keberatan ke Kanwil BPN Propinsi NTB karena Sertipikat Hak Milik No. 268/Ds. Mertak tersebut merupakan tanah milik SUDIN tidak

Halaman 39 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diperjual belikan kepada pihak manapun termasuk kepada Sdri. SAHNUN AYITNA DEWI Als NUNUNG dan dengan adanya keberatan tersebut Kantor Pertanahan selanjutnya melakukan pengecekan dan diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 268 / Ds. Mertak yang saat ini atas nama SAHNUN AYITNA DEWI tidak teregister di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 268/Mertak yang asli yang atas nama SUDIN sampai dengan sekarang ini masih dalam penguasaan Sdr SUDIN;

- Bahwa Sebagai tanggapan terhadap surat pengaduan yang diajukan pihak SUDIN, kemudian oleh pihak BPN telah dilaksanakan gelar kasus di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTB dan diketahui sertifikat 268 atas nama Sahnun Ayitna Dewi tersebut Seri Blanko Sertipikat Nomor : **AS 043362**, bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah karena tidak terdaftar dan tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut tidak berlaku sebagai bukti pemilikan dan selain itu setelah dilakukan pengecekan dalam buku tanah bahwa sertifikat lama atas nama Sudin tidak pernah ada peralihak Hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik 268 dan juga adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : MP 01.02/57.9.52.02./II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu dan dari hasil gelar Sertipikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor: 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, Luas 17.080 m², terletak di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SUDIN yang asli/outentik, Seri Blanko Sertipikat Nomor : AS 026352 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI palsu karena Seri Blanko Sertipikat Nomor: AS 043362 berbeda dengan milik Sudin;
- Bahwa yang terdaftar di BPN adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Sudin dan belum pernah diperjual belikan dan Perbedaan nomor seri sertifikat No. 268 milik terdakwa itu adalah Seri pada blanko AS 043362 di halaman pertama dan di halaman berikutnya berbeda. Penulisan kode Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta 5 digit Nomor Sertipikat tidak diakui benar ditulis oleh LALE IIN

Halaman 40 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petugas Kantah Loteng) pada saat itu. Pada buku tanah penulisan Desa Pringgarata diganti menjadi Mertak dan Kecamatan Pringgarata diganti menjadi Pujut. Tidak terdapat paraf Kepala Seksi dan Kasubsi lembar tanda tangan Kepala Kantor sedangkan milik Sudin Seri pada blanko 026352. Penulisan Kode Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta 5 digit Nomor Sertipikat diakui benar ditulis oleh LALE IIN (Petugas Kantah Loteng) pada saat itu. Pada buku tanah penulisan Desa Mertak dan Kecamatan Mertak tidak ada perbedaan dengan Sertipikatnya. Terdapat paraf Kasi dan Kasubsi pada lembar tanda tangan Kepala Kantor. Belum pernah beralih atau dialihkan kepada pihak lain;

- Bahwa pada tahun 2009 masalah sertifikat ini pernah dibahas di BPN tapi saat itu ada kesepakatan membayar ganti rugi kepada Pembeli tanah itu baru kemudian dengan adanya surat keberatan dari pihak SUDIN dan dilakukan infestigasi maka terbitlah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : MP 01.02/57.9.52.02./II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu;
- Bahwa Pihak BPN mengambil langkah-langkah dengan melakukan Analisis kajian data yuridis Penelitian data fisik, dan terhadap surat/dokumen yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, terdapat beberapa perbedaan antara Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama SUDIN dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI /Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini pihak BPN mengundang Terdakwa dan pada saat itu dia hadir untuk klarifikasi dan dalam sertifikat atas nama terdakwa ada catatan pada tahun 2009 yang menyebutkan permohonan pemecahan belum bisa dilaksanakan karena Pemohon mencabut permohonannya disebabkan serttifikat tumpang tindih dan dari delar kasus pada tahun 2009 yang diundang saat itu adalah Lalu Edi Karya dan Sudin dan dalam mpernyataannya Lalu Edi Karya mengaku telah memalsukan tanda tangannya Sudin dan Lalu Edi Karya juga berjanji akan mengembalikan uangnya pembeli yaitu Terdakwa sebagai ganti rugi;
- Bahwa Tanah tersebut telah beralih ke atas nama SAHNUN AYITNA DEWI tanggal 01 November 2008 atas dasar jual beli;
- Bahwa asli sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama Sahnun

Halaman 41 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayitna Dewi (terdakwa) telah diserahkan kembali oleh Notaris I Nyoman Alit kepada terdakwa yang mana sebelumnya asli sertifikat dimaksud ada dalam penguasaan Notaris dalam rangka proses jual beli antara Terdakwa dengan pihak pembeli yakni Katri dan pada masa persidangan perkara perdata sertifikat asli masih ada pada notaris sehingga Terdakwa mengajukan surat fotocopy SHM dimaksud dan Notaris sebagai salah satu pihak yang digugat mengajukan asli SHM tersebut ke depan persidangan sehingga dijadikan pembading antara foto copy dan surat aslinya sebagai bukti autentik di perkara perdata oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut;

- Bahwa dengan penggunaan sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama Sahnun Ayitna Dewi (terdakwa) oleh terdakwa dimana sertifikat tersebut telah dinyatakan bukan produk dari Kantor BPN Kab. Lombok Tengah dan dinyatakan pula sebagai sertifikat duplikat (clonning) mengakibatkan saksi Sudin sebagai pemilik sah dari obyek tanah dengan sertifikat hak milik No. 268 /Mertak dengan No.Seri AS 026352 atas nama Sudin menjadi kehilangan hak kepemilikan tanah yang seharusnya menjadi hak saksi Sudin selain itu juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam hal ini saksi Sudin terhadap hak kepemilikan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan ketidak tahuannya atas kepalsuan SHM yang digunakan nya dalam perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 42 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing unsur unsur tersebut berikut ini;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat *Barang siapa* adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan **No. Reg. Perk. : PDM - 1361 /Matar/ 04 /2023** tertanggal Mei 2023. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama SAHNUN AYITNA DEWI yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Barang siapa*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke- 2 (dua) pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh penuntut Umum sebagai mana dirumuskan Majelis di atas diawali dengan diksi Dengan Sengaja, oleh karena itu kata atau kalimat dengan sengaja tersebut perlu diberi makna berdasarkan tafsir teoritik sebagaimana telah dimaknai baik oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya maupun oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya ketika membedah unsur ke- 2 (dua) dakwaan penuntut umum. Bahwa tafsir teoritik terhadap makna kalimat dengan sengaja yang disusun oleh Majelis dibawah ini tidak berbeda dengan tafsir teoritik yang digunakan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum karena tentu semua menggunakan referensi yang sama;

Menimbang, bahwa Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (Memory Van Toelichting). Di dalam Penjelasan Resmi

Halaman 43 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (willen en wetens). Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuatan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan secara reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori kesengajaan diantaranya adalah 1 (satu) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Bahwa Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu Teori Kehendak (Wilstheorie);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan yang ke- 2 (dua) adalah Teori Membayangkan (Voorstellingstheorie). Bahwa Teori Kehendak (Wilstheorie) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut; Teori membayangkan (Voorstellingstheorie) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya Festschrift Gieszen tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Halaman 44 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur hukum ditemui klasifikasi beberapa bentuk Kesengajaan. Bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan "sengaja" dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud tela Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn ataunoodzakelijkheidbewustzijn);

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven. Bahwa Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet);

Bahwa dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anak Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya kalimat memakai surat palsu mengandung makna adanya penggunaan surat atau dokumen yang dapat berupa suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian. Bahwa segala sesuatu yang berbentuk surat : tulis tangan, computer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya. Ada empat jenis surat : surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Bahwa membuat surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada dua syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan makna kalimat dengan sengaja menggunakan surat palsu atau seolah olah surat asli sebagaimana dikemukakan di atas, maka selanjutnya penting untuk dibuktikan dalam perkara ini apakah benar Terdakwa telah menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan dan seolah olah surat asli sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya secara komprehensif di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh baik dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta

Halaman 46 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bukti surat yang diajukan mengungkapkan jika sekitar tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Praya, Kab. Lombok Tengah dalam persidangan perkara perdata khususnya pada tahapan pembuktian Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 268. Bahwa SHM tersebut awalnya adalah milik Sdra. Sudin dengan luas $\pm$ 17.080 M2 pada tahun 2001 dengan (SHM No. 268) atas nama Sudin dengan No.Seri AS 026352 dan telah dialihkan ke atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa digunakannya Sertifikat yang diduga palsu tersebut berdasarkan keterangan saksi IKHSAN RAMDANI, S.H selaku Kuasa Hukum dari Sdra. SUDIN dan saksi ANDRE YAKUB yang merupakan salah satu kuasa dari SUDIN yang walaupun tidak bertindak selaku kuasa dalam perkara perdata namun hadir dan menyaksikan jalannya persidangan perkara perdata dan melihat penggunaan SHM milik SUDIN dalam persidangan perkara perdata dengan cara ketika Terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap SUDIN (Pemegang sah Sertifikat Hak Milik No.268) dimana SUDIN sebagai salah satu pihak tergugat dan kemudian di dalam proses persidangan perdata SHM No . 268 yang diduga palsu telah diajukan sebagai salah satu bukti surat oleh pihak Terdakwa selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan jika latar belakang diajukannya gugatan perdata tersebut oleh Terdakwa selaku pihak Penggugat melibatkan beberapa pihak sebagai Tergugat dan salah satunya adalah sdra. SUDIN yang di latar belakangnya oleh permasalahan Sertifikat dengan Nomor yang sama yang diduga palsu yang dimiliki oleh Terdakwa tidak dapat dilakukan proses balik nama ke pihak lain yang melakukan jual beli dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah sebagai penjual tanah dimaksud, sehingga diharapkan dengan adanya gugatan tersebut akan memudahkan langkah Terdakwa untuk melakukan proses balik nama dari Terdakwa kepada pihak pembeli yang baru;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang diperoleh dari saksi LALU SATRIA WARDI dan keterangan Terdakwa serta beberapa bukti surat dalam perkara ini mengungkapkan sejarah Tanah yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan tanah yang dahulunya adalah milik dari sdra SUDIN, dan SUDIN telah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa melalui LALU EDI KARYA, namun dalam kenyataannya SUDIN tidak pernah memberikan surat Kuasa kepada LALU EDI KARYA untuk menjual tanahnya kepada Terdakwa, sehingga oleh Karena adanya proses peralihan dari SUDIN Kepada Terdakwa diduga kuat tidak sah dan melanggar hak orang lain, maka pihak BPN Lombok Tengah melakukan

Halaman 47 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran terhadap upaya Terdakwa yang hendak mengalihkan Tanah milik SUDIN tersebut kepada pihak lain dan sebagai upaya memuluskan langkah Terdakwa agar bisa tetap melakukan proses penjualan tanah yang sebenarnya milik sah dari SUDIN tersebut kepada pihak lain sehingga Terdakwa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa fakta hukum selajutnya mengungkapkan Perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Praya tersebut telah dilakukan tahapan tahapan persidangan sampai pada tahap Pembuktian dimana terdakwa melalui para Kuasa Hukumnya menggunakan foto copy sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 sebagai salah satu alat bukti surat, selanjutnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana bukti surat berupa Putusan terlampir dalam berkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi saksi di antaranya saksi ANDRE YAKUP, saksi WINARDI, saksi MARSOAN dan saksi ZAENUDIN mengungkapkan jika sebelum Penggunaan Sertifikat Hak Milik yang diduga Palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Praya tersebut, oleh pihak SUDIN selaku orang yang memegang sertifikat asli pernah menyampaikan surat somasi yang dibuat oleh SUDIN melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa yang isinya pada pokoknya " bahwa Sertipikat Hak Milik No. 268 tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas 17.080 M2 yang terletak di Dsn. Bumbang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah milik dari SUDIN. Bahwa sebelum diajukan surat somasi kepada Terdakwa oleh pihak SUDIN selaku pemegang sah atas luasan tanah dan sertifikat asli melalui kuasanya yaitu ANDRE YAKOB (saksi) pernah mengajukan keberatan ke Kanwil BPN Propinsi NTB karena Sertipikat Hak Milik No. 268/Ds. Mertak tersebut merupakan tanah milik SUDIN tidak pernah diperjual belikan kepada pihak manapun termasuk kepada Sdri. SAHNUN AYITNA DEWI Als NUNUNG dan dengan adanya keberatan tersebut Kantor Pertanahan selanjutnya melakukan pengecekan dan diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 268 / Ds. Mertak yang saat ini atas nama SAHNUN AYITNA DEWI tidak teregister di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 268/Mertak yang asli yang atas nama SUDIN sampai dengan sekarang ini masih dalam penguasaan Sdr. SUDIN;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan Sebagai tanggapan terhadap surat pengaduan yang diajukan pihak SUDIN, kemudian oleh pihak BPN telah dilaksanakan gelar kasus di Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 48 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB dan diketahui sertifikat 268 atas nama Sahnun Ayitna Dewi tersebut Seri Blanko Sertipikat Nomor : **AS 043362**, bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah karena tidak terdaftar dan tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan dan selain itu setelah dilakukan pengecekan dalam buku tanah bahwa sertifikat lama atas nama Sudin tidak pernah ada peralihak Hak atas tanah tersebut. Bahwa berdasarkan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik 268 dan juga adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor:MP 01.02/57.9.52.02./II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu dan dari hasil gelar Sertipikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor: 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, Luas 17.080 m2, terletak di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SUDIN yang asli/outentik, Seri Blanko Sertipikat Nomor : AS 026352 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI palsu karena Seri Blanko Sertipikat Nomor: AS 043362 berbeda dengan milik Sudin;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya juga menjelaskan terdaftar di BPN adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Sudin dan belum pernah diperjual belikan dan Perbedaan nomor seri sertifikat No. 268 milik terdakwa itu adalah Seri pada blanko AS 043362 di halaman pertama dan di halaman berikutnya berbeda. Penulisan kode Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta 5 digit Nomor Sertipikat tidak diakui benar ditulis oleh LALE IIN (petugas Kantah Loteng) pada saat itu. Pada buku tanah penulisan Desa Pringgarata diganti menjadi Mertak dan Kecamatan Pringgarata diganti menjadi Pujut. Tidak terdapat paraf Kepala Seksi dan Kasubsi lembar tanda tangan Kepala Kantor sedangkan milik Sudin Seri pada blanko 026352. Penulisan Kode Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta 5 digit Nomor Sertipikat diakui benar ditulis oleh LALE IIN (Petugas Kantah Loteng) pada saat itu. Pada buku tanah penulisan Desa Mertak dan Kecamatan Mertak tidak ada perbedaan dengan Sertipikatnya. Terdapat paraf Kasi dan Kasubsi pada lembar tanda tangan Kepala Kantor. Belum pernah beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Bahwa pada tahun 2009 masalah sertifikat ini pernah dibahas di BPN tapi saat itu ada kesepakatan membayar ganti rugi kepada Pembeli tanah itu baru kemudian dengan adanya surat keberatan dari pihak SUDIN dan dilakukan infestigasi maka terbitlah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : MP 01.02/57.9.52.02./II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal

Halaman 49 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001

atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan jika Pihak BPN mengambil langkah-langkah dengan melakukan Analisis kajian data yuridis Penelitian data fisik, dan terhadap surat/dokumen yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, terdapat beberapa perbedaan antara Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama SUDIN dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI /Terdakwa. Bahwa dengan adanya permasalahan ini pihak BPN mengundang Terdakwa dan pada saat itu dia hadir untuk klarifikasi dan dalam sertifikat atas nama terdakwa ada catatan pada tahun 2009 yang menyebutkan permohonan pemecahan belum bisa dilaksanakan karena Pemohon mencabut permohonannya disebabkan sertifikat tumpang tindih dan dari delar kasus pada tahun 2009 yang diundang saat itu adalah Lalu Edi Karya dan Sudin dan dalam mpernyataannya Lalu Edi Karya mengaku telah memalsukan tanda tangannya Sudin dan Lalu Edi Karya juga berjanji akan mengembalikan uangnya pembeli yaitu Terdakwa sebagai ganti rugi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan bukti surat menjelaskan Tanah tersebut telah beralih ke atas nama SAHNUN AYITNA DEWI tanggal 01 November 2008 atas dasar jual beli. Bahwa asli sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama Sahnun Ayitna Dewi (terdakwa) telah diserahkan kembali oleh Notaris I Nyoman Alit kepada terdakwa yang mana sebelumnya asli sertifikat dimaksud ada dalam penguasaan Notaris dalam rangka proses jual beli antara Terdakwa dengan pihak pembeli yakni sdri Katrin dan pada masa persidangan perkara perdata sertifikat asli masih ada pada notaris sehingga Terdakwa mengajukan surat foto copy SHM dimaksud dan Notaris sebagai salah satu pihak yang digugat mengajukan asli SHM tersebut ke depan persidangan sehingga dijadikan pembading antara foto copy dan surat aslinya sebagai bukti autentik di perkara perdata oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari beberapa rangkaian peristiwa yang menjadi fakta hukum maka terungkap khususnya keterangan beberapa pegawai dan pejabat dari pihak BPN menjelaskan jika dengan penggunaan sertifikat hak milik No. 268/Mertak dengan No. Seri 043362 atas nama Sudin yang dialihkan menjadi atas nama Sahnun Ayitna Dewi (terdakwa) oleh terdakwa dimana sertifikat tersebut telah dinyatakan bukan produk dari Kantor BPN Kab. Lombok Tengah dan dinyatakan pula sebagai sertifikat duplikat (clonning) mengakibatkan saksi Sudin sebagai pemilik sah dari obyek tanah dengan sertifikat hak milik No. 268 /Mertak dengan

Halaman 50 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Seri AS 026352 atas nama Sahnun Ayitna Dewi menjadi kehilangan hak kepemilikan tanah yang seharusnya menjadi hak saksi Sudin selain itu juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam hal ini saksi Sudin terhadap hak kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan ketidak tahuannya atas kepalsuan SHM yang digunakannya dalam perkara perdata tersebut hal tersebut tercermin dari nota pembelaan yang disampaikan di persidangan yang akan dipertimbangkan secara khusus dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ke -2 (dua) yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa maka Penuntut Umum dalam uraian sebagaimana dikemukakan dalam surat tuntutan berpendapat jika unsur ke-dua telah terbukti sedangkan pihak Terdakwa melalui para Penasihat Hukumnya berpendapat sebaliknya yaitu unsur tersebut tidak terbukti yang mana pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan alasannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pokok pokok argumentasi Para Penasihat hukum Terdakwa mengemukakan jika unsur ke dua dakwaan tidak terbukti dengan alasan alasan :

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 268 / Mertak, surat ukur Tanggal 24 September 2001 No. 92 / Mertak / 2001 luas 17. 080 M2 terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Ijin Pemindahan hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Tertanggal 24 September 2004 No. 520. 1. / 109 / JB / 2008 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, daftar isian : 207. NIB : 23. 02. 02. 14. 00092 yang diperoleh sesuai dengan Hukum yang berlaku berdasarkan **Akta Jual Beli** No. 143. a. / 2008 Tanggal 9 Oktober 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan **PPAT ZAINUL ISLAM SH.** dan yang menjual adalah **LALU EDY KARYA** berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 2 April 2008 dari SUDIN sesuai KTP NIK No. 230204151164002, maka sesuai dengan Yurispruensi Mahkamah Agung RI. No. 937 K / Sip / 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan “ **bahwa akta jual beli tanah yang dilaksanakan dihadapan seorang Pejabat akta tanah menurut PP No. 10 Tahun 1991 dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna** ” Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3199 K / PDT / 1992 Tanggal 27 Oktober 1994 yang kaidah hukumnya menyatakan “ **akta autentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR Jo. Pasal** ”
- Halaman 51 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPerdara merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang – orang yang mendapat hak darinya”;

- Bahwa dalam mengajukan foto copy sertifikat hak milik No. 268 / Mertak dengan Nomor seri : 043362 sebagai salah satu alat bukti surat dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Praya No. 10 / PDT. G / 2022 / PN. PYA tidak ada aturan yang melarang baik dalam Peraturan Hukum Pidana maupun dalam Peraturan Hukum Perdata akan tetapi dalam Hukum Perdata sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 710 K / Sip / 1974 Tanggal 14 April 1976 yang menyatakan “ **dalam mengajukan foto copy surat sebagai alat bukti dalam persidangan gugatan di Pengadilan maka foto copy surat tersebut oleh pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya bilamana tidak demikian maka bukti surat foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak syah dalam persidangan** ”;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI sebagai pembeli yang beritikad baik telah membeli atas tanah sertifikat hak milik No. 268 / Mertak surat ukur Tanggal 24 September 2001 No. 92 / Mertak / 2001 luas 17. 080 M2 NIB : 2302021400092 terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah melalui PPAT ZAINUL ISLAM SH. Akta jual beli No. 143. a / 2008 Tanggal 9 Oktober 2008. Bahwa Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah pada Tanggal 02 Februari 2008 telah memeriksa sertifikat objek jual beli tersebut dan menyatakan sesuai dengan daftar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah maka pada Tanggal 09 - 10 – 2008 berdasarkan Akta Jual Beli No. 143 a / 2008 Tanggal 9 Oktober 2008 dengan mendapat ijin pemindahan hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 23 - 09 – 2008 No. 520. 1 / 109 / JB / 2008 dan Terdakwa telah membayar lunas tanah objek sengketa kepada penjual LALU EDY KARYA sebagai kuasa dari SUDIN uang sejumlah Rp. 700. 000. 000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dan juga Terdakwa membayar tanah objek sengketa kepada pemilik awal karena belum dibayar oleh LALU EDY KARYA sejumlah Rp. 1. 600. 000. 000,- (*satu miliar enam ratus juta rupiah*);

Halaman 52 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lunas dibayar oleh Terdakwa kepada LALU EDY KARYA (kuasa SUDIN) oleh LALU EDY KARYA tanah objek sengketa sertifikat hak milik No. 268 / Mertak yang sudah dibalik nama ke atas nama SAHNUN AYITNA DEWI (Terdakwa) diserahkan oleh LALU EDY KARYA pada Tanggal 9 – 10 – 2008 dan langsung Terdakwa kuasai dengan membangun 8 kamar hotel, bungalow 18 Kamar, restoran 4 Kamar, yang telah menghabiskan biaya sebanyak Rp. 6. 000. 000. 000,- (enam miliar rupiah) pada saat itu. Bahwa sejak diserahkan oleh LALU EDY KARYA sebagai kuasa dari SUDIN pada Tahun 2008 apabila dihitung sampai dengan sekarang ini sudah berlangsung 15 Tahun tanpa adanya gangguan dari manapun juga. Bahwa menurut Penasihat Hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 836 K / Pid / 2013 Tanggal 12 November 2013 yang menyatakan bahwa “ **yang perlu dibuktikan sebagai unsur utama dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP yaitu** ” :

1. Terdakwa mengetahui bahwa surat tersebut adalah Palsu;
2. Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat palsu tersebut;
3. Akibat tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa;

- Bahwa dari Yurisprudensi tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa sertifikat hak milik No. 268 / Mertak, surat ukur No. 92 / Mertak / 2001 seluas 17. 080 M2 terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana blangko Nomor seri : AS. 043362 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. 33 / 52. 02. MP. 01. 04 / 1 / 2022 Tanggal Januari 2022 maupun surat Kepala Kantor Pertanahan No. 80 / M. P / 01. 02 / III / 2022 Tanggal 14 Maret 2022 Prihal : Pemberitahuan dan Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat No. MP. 01. 03 / 240 – 52 / III / 2022 Tanggal 10 Maret 2022 Prihal : Pemberitahuan yang dalam hal ini Terdakwa tidak sama sekali mengetahui adanya surat tersebut di atas;
- Bahwa sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman

Halaman 53 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa “ **kriteria pembeli yang beritikad baik perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHperdata adalah sebagai berikut** ” :

1. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang syah sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang – undangan yaitu :
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah (sesuai dengan ketentuan PP 24 Tahun 1997) atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
 - a. dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan / diketahui Kepala Desa / Lurah setempat)
 - b. Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - c. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
2. Melakukan kehati – hatian dengan menelitian hal – hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain :
 - Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya atau;
 - Tanah / objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status sita atau;
 - Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan / hak tanggungan atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN yang riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;
 - Bahwa apabila surat edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2016 tentang kriteria pembeli yang beritikad baik perlu dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata dihubungkan dengan pembelian tanah objek sengketa oleh SAHNUN AYITNA DEWI dari LALU EDY KARYA melalui Notaris / PPAT ZAINUL ISLAM SH. dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria pembeli beritikad baik sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas maka unsur dengan sengaja tidak terbukti ada pada Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI oleh karena itu secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP dan mohon Terdakwa

Halaman 54 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari Tahanan sementara di RUMAH TAHANAN PEREMPUAN MATARAM;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan KUHP serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang dimaksud dengan surat palsu ialah suatu surat yang tidak diperbuat oleh orang atau instansi yang sebenarnya atau isi surat tersebut bukanlah semestinya ataupun mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi aslinya. Bahwa menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah foto copy sertifikat hak milik atas tanah No. 268 / Mertak, surat ukur Tanggal 24 September 2001 No. 92 / Mertak / 2001 luas 17. 080 M2 NIB : 2302021400092 terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Yang dijadikan bukti dalam perkara di Pengadilan Negeri Praya dalam perkara Perdata No. 10 / PDT. G / 2022 / PN. PYA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagai bukti surat foto copy sertifikat hak milik atas tanah No. 268 / Mertak, surat ukur Tanggal 24 September 2001 No. 92 / Mertak / 2001 luas 17. 080 M2 NIB : 2302021400092 terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah karena sebagai pemilik tanah objek sengketa yang telah dibeli oleh Terdakwa melalui PPAT ZAINUL ISLAM SH. Akta jual beli No. 143 a. / 2008 Tanggal 9 Oktober 2008 dan telah membayar tanah objek sengketa secara lunas kepada penjual seharga Rp. 700. 000. 000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) yaitu kepada LALU EDY KARYA sebagai kuasa dari SUDIN berdasarkan surat kuasa Tertanggal 2 April 2008 mengetahui Kepala Desa Mertak BANGUN dan mengetahui Kepala Dusun AMAQ JUNAIDI. Bahwa di samping hal tersebut di atas juga sesuai dengan surat bukti Terdakwa - 3 yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Tertanggal 4 April 2018 No. 114 / 13 / 52. 02 / IV / 2018 Prihal : status tanah SHM No. 268 / Mertak an. SAHNUN AYITNA DEWI yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 268 / Mertak surat ukur No. 92 / Mertak / 2001 Tanggal 24 September 2001 luas 17. 080 M2 tercatat atas nama pemegang hak SAHNUN AYITNA DEWI yang terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah syah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 55 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut di atas Terdakwa dengan itikat baik sebagai pembeli tanah objek sengketa melalui PPAT yang berwenang yaitu ZAINUL ISLAM SH. yang terlebih dahulu telah di cek kebenarannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Terdakwa percaya membayar dengan tunai kepada LALU EDY KARYA sebagai kuasa SUDIN seharga Rp. 700. 000. 000,- (*tujuh ratus juta rupiah*);
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 710 K / Sip / 1974 Tanggal 14 April 1976 menyatakan bahwa “ ***dalam mengajukan “ foto copy ” surat sebagai alat bukti dalam persidangan gugatan di Pengadilan maka foto copy surat tersebut oleh Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya bilamana tidak demikian maka bukti surat foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak syah dalam persidangan*** ” lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 3609 K / PDT / 1985 Tanggal 9 Desember 1987 menyatakan bahwa “ ***surat bukti yang hanya foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan*** ”. Bahwa dalam ketentuan hukum Pidana tidak ada salah satu Pasal pun dalam KUHP apabila Terdakwa mengajukan foto copy sertifikat di persalahkan dalam Hukum Pidana, hal ini selaras dengan azas hukum yang berbunyi “ ***Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevie Lege Poenali*** ” yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat di Pidana kecuali atas kekuatan aturan Pidana dalam Perundang – undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (Vide. Pasal 1 ayat 1 KUHP) (**Surhartono, RM, SH. Hukum Pidana Materiil unsur – unsur objektif sebagai dasar dakwaan Hal. 14 Penerbit Sinar Grafika, Jakarta**);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli dihadapan PPAT ZAINUL ISLAM SH. Akta Jual Beli No. 143 a. / 2008 Tanggal 9 Oktober 2008 telah membayar tanah objek sengketa pada LALU EDY KARYA sebagai kuasa dari SUDIN berdasarkan surat kuasa Tanggal 2 April 2008 dan terlebih dahulu Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI menyuruh Notaris mengecek sertifikat No. 268 / Mertak, surat ukur Tanggal 24 September 2001, No. 92 / Mertak / 2001 luas 17. 080 M2 NIB : 2302021400092, terletak di Desa

Halaman 56 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa BPN Kabupaten Lombok Tengah pada Tanggal 02 April 2008 telah memeriksa dan sesuai dengan daftar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah maka pada Tanggal 09 – 10 – 2008 berdasarkan Akta Jual Beli No. 143 a. / 2008 Tanggal 9 Oktober 2008 dan ijin pemindahan hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 23 - 09 - 2008 No. 520.1 / 109 / JB / 2008 dan Terdakwa telah membayar tanah objek sengketa kepada LALU EDY KARYA Rp. 700. 000. 000. ,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dan kepada pemilik semula sebanyak Rp. 1. 600. 000. 000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) serta oleh LALU EDY KARYA tanah objek sengketa diserahkan untuk Terdakwa bangun Hotel dan Bungalow dan telah menghabiskan biaya sebanyak Rp. 6. 000. 000. 000,- (*enam milyar rupiah*);
- Bahwa di atas tanah objek sengketa oleh Terdakwa telah dibangun 18 Kamar Cottage, Kamar Hotel Melati sebanyak 8, dan restoran yang dibangun dari sejak Tahun 2008 yang sudah berlangsung 15 Tahun tanpa adanya gangguan maupun klaim dari pihak manapun oleh karena itu unsur Pasal 263 ayat 2 KUHP ini tidak terbukti ada pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari unsur Pasal ini;
- Bahwa oleh karena kedua unsur Pasal 263 ayat 2 KUHP tidak terbukti ada pada diri Terdakwa maka, unsur – unsur lain tidak perlu di bahas dan dibuktikan lebih lanjut maka mohon Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI dibebaskan dari seluruh unsur Pasal 263 ayat 2 KUHP dan mohon kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dalam RUMAH TAHANAN PEREMPUAN MATARAM;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam replik tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan berdasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan telah dihadirkan juga barang bukti yang dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Halaman 57 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam penanganan perkara ini sama sekali tidak ada rekayasa baik dilakukan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, karena apabila Penasihat Hukum terdakwa lebih jeli dan cermat melihat identitas Saksi ANDRE YAKOB dan CATHERINA RACHMAT yang terurai pada Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara, maka identitas saksi yang tercantum sudah sesuai dengan yang semestinya dan tidak ada hal yang direkayasa yang berimplikasi pada berkas perkara cacat yuridis sebagaimana anggapan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya, sehingga dengan demikian terhadap anggapan Penasihat Hukum terdakwa mengenai adanya rekayasa perihal alamat tempat tinggal saksi agar dapat diperiksa dan diadili perkara ini di Pengadilan Negeri Mataram padahal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan wewenang Pengadilan Negeri Praya adalah tidak tepat dan sama sekali tidak beralasan karena selain Saksi ANDRE YAKOB dan CATHERINA RACHMAT tersebut masih terdapat saksi-saksi lainnya dengan domisili tempat tinggal atau kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dalam perkara ini lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mataram daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Praya yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan lebih lanjut terurai secara lengkap sebagaimana dalam Putusan Sela.

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pendapat ahli Hukum pidana yang dikutip oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu antara lain ahli Hukum Pidana Simons dan P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus, 1991 hal. 37 – 38 yang berbunyi “untuk dapat menyatakan pelaku terbukti menurut unsur dengan sengaja tersebut disidang Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang” :

a. Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan.

b. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu.

Bahwa terhadap hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum dalam uraian surat tuntutan yang berdasarkan fakta keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan perkara ini dapat membuktikan adanya kehendak dan adanya pengetahuan pada pelaku dalam hal ini adalah terdakwa Sahnun Ayitna Dewi yang pada pokoknya terdakwa telah mengetahui bahwa sertifikat hak milik an. Sahnun Ayitna Dewi yang sebelumnya atas nama Sudin dengan No 268 dan No Seri AS 043362 ada masalah pada penerbitannya yang berindikasi palsu atau dipalsukan, hal ini sesuai fakta persidangan yaitu bahwa benar kuasa

Halaman 58 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Sudin yaitu Ikhsan Ramdany pernah mengirimkan somasi kepada terdakwa melalui kuasa hukumnya yaitu MUCHTAR MOH. SALEH, SH dan rekan yang isinya antara lain memberitahukan jika sertifikat hak milik an. Sahnun Ayitna Dewi yang sebelumnya atas nama Sudin dengan No 268 dan No Seri AS 043362 adalah bukan produk dari kantor BPN Lombok Tengah namun tidak ada tanggapan pengembalian sertifikat dari terdakwa, malahan terdakwa bersikeras dan berkendak untuk mempertahankan kepemilikannya dengan memasukkan gugatan perdata dengan menggunakan Surat/dokumen berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 268/Mertak atas nama Sahnun Ayitna Dewi sebagai kelengkapan alat bukti Persidangan di Pengadilan Negeri Praya yang diajukan melalui kuasa hukumnya MUCHTAR MOH. SALEH, SH dan Rekan dengan Surat Kuasa No. : 12/ADV.IKR&RKN/Pdt/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, dan pada saat surat/dokumen tersebut dilampirkan kemudian ditunjukkan oleh kuasa hukumnya dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Praya dihadiri oleh saksi Ikhsan Ramdany selaku kuasa hukum Sdr SUDIN dan saksi Ir. Lalu Satria Wardi yang kemudian dari pihak tergugat I Nyoman Alit juga menunjukkan asli sertifikat No. 268/Mertak atas nama Sahnun Ayitna Dewi sebagai pembanding dan isinya adalah sama dengan yang ditunjukkan oleh kuasa hukum terdakwa.

Bahwa terkait penggunaan foto copy bukti surat yaitu sertifikat dengan nomor seri AS 043362 tercatat atas nama Sahnun Ayitna Dewi dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Praya Perkara Perdata No. 10/PDT.G/2022/PN. PYA, maka Pasal 1888 KUHPerdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan atau foto copy dari sebuah surat atau dokumen yaitu : "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah jelas bahwa terdakwa pada dasarnya telah menggunakan Surat/dokumen berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 268/Mertak atas nama Sahnun Ayitna Dewi sebagai kelengkapan alat bukti Persidangan di Pengadilan Negeri Praya yang diajukan melalui kuasa hukumnya MUCHTAR MOH. SALEH, SH dan Rekan yang oleh majelis hakim telah memerintahkan kepada terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk menghadirkan serta menunjukkannya asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 268/Mertak atas nama Sahnun Ayitna Dewi dalam persidangan dan saat itu terdakwa atau kuasa hukumnya melalui I Nyoman Alit menunjukkan asli sertifikat No. 268/Mertak atas nama Sahnun Ayitna Dewi sebagai pembanding dan isinya adalah sama dengan yang ditunjukkan oleh kuasa hukum terdakwa.

Halaman 59 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai anggapan terdakwa telah memenuhi kriteria pembeli beritikad baik sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang kriteria pembeli beritikad baik perlu dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta dihubungkan dengan pembelian tanah obyek sengketa oleh Sahnun Ayitna Dewi dari Lalu Edy Karya melalui Notaris/PPAT Zainul Islam, SH kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan fakta keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa benar terdakwa membeli tanah milik Sudin tersebut dari Edi Karya yang penawarannya pada tahun 2005 dan pembayaran dilakukan pada tahun 2006 yang saat itu transaksi menggunakan surat kuasa dari Sudin kepada Edi Karya, terdakwa percaya saja kepada Edi Karya dengan surat kuasanya tersebut tanpa pernah bertemu dengan Sudin selaku pemilik tanah dan terdakwa tidak pernah menanyakan Sudin kemana dan ada dimana Sudin pada Edi Karya karena menurut terdakwa sudah sesuai menurut hukum, terdakwa tidak menggunakan asas kehati hatian dan terdakwa hanya modal percaya saja dalam pembelian tanah tersebut sampai akhirnya terdakwa menghadapi kendala di BPN pada tahun 2009 saat dilakukan pemecahan tanah yang dijual kepada Chaterine karena sertifikat yang terdakwa pegang dilakukan blokir.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan anggapan Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria pembeli beritikad baik sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang kriteria pembeli beritikad baik perlu dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, hal ini mengingat terdakwa mengabaikan prinsip kehati hatian dalam transaksi jual beli tanah apalagi tanah yang dilakukan transaksi oleh terdakwa dalam jumlah cukup luas yang dilakukan tanpa pernah melakukan konfirmasi atas kebenaran penjualan tanah tersebut baik dengan melakukan pertemuan dengan pemilik tanah atau setidaknya melakukan komunikasi dengan pemilik tanah dalam hal ini Sdr. Sudin.

Oleh karena demikian maka unsur dengan sengaja telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

4. Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas terkait penggunaan foto copy bukti surat yaitu sertifikat dengan nomor seri AS 043362 tercatat atas nama Sahnun Ayitna Dewi dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Praya Perkara Perdata No. 10/PDT.G/2022/PN. PYA, maka Pasal 1888 KUHPerduta sudah memberikan pengaturan mengenai salinan atau foto copy dari sebuah surat atau dokumen yaitu : "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar"

Halaman 60 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah jelas bahwa terdakwa pada dasarnya telah menggunakan Surat/dokumen berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 268/Mertak atas nama Sahnun Ayitna Dewi sebagai kelengkapan alat bukti Persidangan di Pengadilan Negeri Praya yang diajukan melalui kuasa hukumnya MUCHTAR MOH. SALEH, SH dan Rekan yang oleh majelis hakim telah memerintahkan kepada terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk menghadirkan serta menunjukkannya asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 268/Mertak atas nama Sahnun Ayitna Dewi dalam persidangan dan saat itu terdakwa atau kuasa hukumnya melalui I Nyoman Alit menunjukkan asli sertifikat No. 268/Mertak atas nama Sahnun Ayitna Dewi sebagai pembanding dan isinya adalah sama dengan yang ditunjukkan oleh kuasa hukum terdakwa. demikian unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum. Akibat perbuatan terdakwa bahwa Sdr. Sudin sebagai pemilik yang sah dari tanah dengan sertifikat No. 268/Mertak dengan No Seri 026352 mengalami kerugian karena tidak bisa menjual tanah tersebut mengingat masih terdapat permasalahan hingga saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pendapat yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pandangan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis akan menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi terhadap poin poin pembelaan terdakwa yang disampaikan penasihat hukumnya, maka dapat dirumuskan beberapa alasan penting yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan jika unsur ke -2 (dua) dakwaan tidak terbukti yaitu :

1. Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 268 adalah milik dari Terdakwa yang dibeli secara sah dari almarhum Lalu Edi Karya dan jual beli tersebut sah dilakukan menurut hukum dan dihadapan Notaris/PPAT;
2. Surat yang diajukan ke persidangan bukan surat asli melainkan hanya foto copy sehingga surat tersebut tidak sah karena dalam bukti surat perkara perdata harus diajukan surat aslinya;
3. Bahwa Terdakwa adalah pembeli yang beritikad baik dan telah mengajukan verifikasi data terkait tanah yang terdakwa beli ke pihak BPN setempat dan telah dibalik nama ke atas nama Terdakwa. Bahwa oleh karenanya maka sesuai hukum Terdakwa harus dilindungi oleh

Halaman 61 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena Terdakwa tergolong sebagai pembeli yang beritikad baik;

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Sertifikat Hak Milik no 268 yang ia pegang dan gunakan sebagai bukti surat dalam perkara perdata tersebut adalah tidak asli;
5. Bahwa Terdakwa telah membeli lunas dari Lalu Edi Karya dan telah membangun bangunan hotel di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap masing masing pokok dalil pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, majelis akan mempertimbangkannya secara seksama berikut ini;

Ad.1. Tentang alasan Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 268 adalah milik dari Terdakwa yang dibeli secara sah dari almarhum Lalu Edi Karya dan jual beli tersebut sah dilakukan menurut hukum dan dihadapan Notaris/PPAT;

Menimbang, bahwa terkait alasan pertama Terdakwa sehingga menuntut agar dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan karena unsur ke 2 dakwaan yang didakwa terhadap terdakwa tidak terbukti dengan argumentasi tanah tersebut telah dibeli secara sah dari almarhum Lalu Edi Karya menurut hemat Majelis tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan karena yang menjadi tema pokok dalam unsur ke dua dakwaan penuntut umum adalah mengenai apakah terdakwa telah menggunakan surat palsu atautkah tidak sehingga persoalan yang mesti dipecahkan adalah apakah Terdakwa telah benar benar menggunakan Sertifikat Hak Milik /surat Palsu bukan terkait kepemilikan hak terkait tanah tersebut karena bukan menjadi ranah perkara pidana. Bahwa terkait tanah yang terdakwa beli tersebut adalah merupakan urusan hukum lain dalam perkara pidana ini akan menfokuskan pada topik apakah benar terdakwa telah menggunakan SHM no 268 di persidangan dan apakah SHM tersebut tergolong sebagai surat palsu atau dokumen yang dipalsukan;

Ad.2. Tentang alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Surat yang diajukan ke persidangan bukan suart asli melainkan hanya foto copy sehingga surat tersebut tidak sah karena dalam bukti surat perkara perdata harus diajukan surat aslinya;

Menimbang, bahwa mengenai foto copy yang digunakan sebagai bukti surat dalam perkara perdata sesuai yurisprudensi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis tidak menanggapinya lebih jauh karena persoalan digunakan atau tidak digunakan oleh Majelis Hakim ketika memutuskan perkara perdata adalah menjadi domain dan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara perdata jika digunakan maka tentu akan dipertimbangkan dan dilandasi oleh

Halaman 62 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi dan kaidah hukum sebaliknya tidak digunakan pun akan dilandasi dengan pertimbangan hukum yang matang. Bahwa menurut unsur ke dua dakwaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah apakah surat berupa Sertifikat Hak Milik No.268 tersebut palsu atau asli, bahwa terdakwa sendiri telah mengakui jika SHM tersebut merupakan Haknya yang ia beli dari Lalu Edi Karya dihadapan notaris dan telah dibalik namakan ke atas nama Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini menunjukan jika benar SHM tersebut ada surat aslinya yang pada waktu perkara perdata diproses di PN Praya sedang berada dalam kekuasaan Notaris I Nyoman Alit, fakta hukum ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi atas nama I Nyoman Alit, dimana saksi adalah pihak notaris yang turut menjadi Tergugat dalam perkara perdata yang digugat oleh Terdakwa dan pada saat gugatan tersebut berlangsung SHM No.268 dipegang saksi karena akan membuat akta jual beli dari Terdakwa kepada Cathrin dan pada saat pembuktian perkara perdata tersebut saksi membawa SHM asli ke persidangan dan menunjukan ke hadapan Majelis. Bahwa dengan demikian alibi Terdakwa yang menyatakan jika SHM yang diajukan hanya bersifat foto copy adalah tidak benar karena walaupun Terdakwa hanya mengajukan foto copy namun SHM aslinya ada bukan tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka alasan pembelaan Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya mengenai poin ini tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sehingga patut untuk dikesampingkan;

Ad.3.Tentang alasanTerdakwa adalah pembeli yang beritikad baik dan telah mengajukan verifikasi data terkait tanah yang terdakwa beli ke pihak BPN setempat dan telah dibalik nama ke atas nama Terdakwa. Bahwa oleh karenanya maka sesuai hukum Terdakwa harus dilindungi oleh hukum karena Terdakwa tergolong sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa Majelis dalam poin ini sependapat dengan narasi yang dibangun oleh Penasihat Hukum yakni bahwa seorang pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum dengan syarat pembeli tersebut memang benar benar tergolong sebagai seorang pembeli yang beritikad baik. Bahwa walaupun sebenarnya bagi Majelis dalam perkara pidana ini memandang jika apakah Terdakwa adalah seorang yang beritikad baik ataukah tidak ketika melakukan pembelian tanah dari almarhum Lalu Edi Karya adalah bukan hal yang penting yang harus dibuktikan karena hal tersebut barangkali lebih tepat digunakan dalam sengketa keperdataan yang melibatkan Terdakwa dan pihak lainnya. Bahwa dalam perkara pidana ini tidak membahas apakah sah atau tidak sah jual beli antara pihak Terdakwa dan almarhum Lalu Edi Karya karena yang menjadi pokok persoalan dalam membedah unsur ke dua dakwaan penuntut Umum adalah

Halaman 63 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah surat berupa Sertifikat Hak Milik No.268 yang telah digunakan Terdakwa sebagai bukti surat dalam perkara perdata adalah tergolong sebagai surat yang palsu atau kah tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai alasan ke-3 (tiga) pokok pembelaan Terdakwa dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
Ad. 4. Tentang alasan Terdakwa tidak mengetahui jika Sertifikat Hak Milik no 268 yang ia pegang dan gunakan sebagai bukti surat dalam perkara perdata tersebut adalah tidak asli:

Menimbang, bahwa terkit alasan ke- 4 (empat) yang menjadi salah satu dasar pembelaan Terdakwa, poin ini menjadi menarik dan penting untuk dibahas karena merupakan bagian dari variabel unsur ke-2 (dua) dakwaan Penuntut Umum khususnya sub unsur adanya kesengajaan. Bahwa dalam kontek ini Majelis mencoba menyelami walaupun tidak terlalu dalam namun tidak dangkal alam pikiran yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidak tahuan terdakwa mengenai Sertifikat Hak Milik No.268 yang ternyata tidak asli/palsu. Bahwa menurut tafsir Majelis argumen Penasihat Hukum kira kira dibangun dengan dasar pemikiran sebagai berikut : Premis mayor : “setiap orang yang tidak mengetahui jika surat yang digunakannya ternyata palsu tidak dapat dipidana”, Premis Minor : Terdakwa dalam perkara ini tidak mengetahui jika SHM No. 286 ternyata palsu, Kesimpulannya : Maka Terdakwa harus dibebaskan karena Terdakwa tidak mengetahui jika ternyata SHM No. 268 yang digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ternyata tidak asli atau Palsu;

Menimbang, bahwa pendekatan berpikir logis dengan metode pendekatan ilmu logika sebagaimana dikemukakan Majelis tersebut di atas dalam rangka untuk memahami argumentasi dan pandangan Penasihat Hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan teori serta pengertian kesengajaan sebagaimana telah di ulas di atas yang pada pokoknya kesengajaan /opzet adalah mengetahui dan menghendaki artinya pelaku tindak pidana mengetahui dengan pasti bahwa tindakan yang ia lakukan akan menimbulkan akibat, dan salah satu Teori Kesengajaan sebagaimana dikutip di atas adalah kesengajaan sebagai “Pengetahuan/Membayangkan” (voorstelling-theorie) yang mana menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Bahwa dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini mengetahui atau tidak jika Sertifikat Hak Milik (SHM) No.268 yang ia gunakan sebagai bukti surat dalam perkara perdata adalah tidak asli atau palsu, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa keterangan saksi dan surat yang menjadi sumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan pihak SUDIN selaku pemegang sah SHM NO.268 di tahun 2021 telah melayangkan teguran melalui surat kepada Terdakwa melalui kuasanya yaitu MUCHTAR MOH. SALEH, SH sehubungan dengan Sertifikat tersebut dikatakan palsu karena bukan produk BPN dan Sudin sebagai Pemilik tanah tidak pernah menjual tanahnya kepada pihak lain termasuk kepada Terdakwa dan sertifikat asli SHM tersebut masih dipegang sampai sekarang, bahwa latar belakang somasi dilayangkan setelah Sudin melakukan pengaduan ke BPN Lombok Tengah karena sertifikat atas nama Terdakwa sudah banyak beredar. Bahwa ada surat pernyataan dari Lalu Edi Karya yang mengakui jika benar Lalu Edi Karya telah membuat surat palsu yaitu surat kuasa jual beli dari SUDIN Ke LALU EDI KARYA dan akhirnya terjadi jual beli sertifikat tanah milik SUDIN tersebut ke atas nama Terdakwa. Pada saat Lalu Edi Karya menjual tanah itu yang dipalsukan adalah Surat Kuasa, KTP atas nama Sudin. Bahwa kemudian Sertifikat itu diketahui palsu pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Praya pada tahun 2022 yang pada saat itu diajukan oleh CATHERINA RACHMAT dan juga pihak Terdakwa. Bahwa SUDIN tidak pernah memberikan kuasa jual kepada orang lain termasuk kepada orang yang bernama LALU EDI KARYA (almarhum) untuk menjual obyek bidang tanahnya sesuai Sertipikat tersebut (fakta hukum ini berdasarkan keterangan saksi Ir. LALU SATRIA WARDI);

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan pada saat dilaksanakan gelar kasus di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTB diketahui sertifikat 268 atas nama Sahnun Ayitna Dewi tersebut Seri Blanko Sertipikat Nomor : **AS 043362**, bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah karena tidak terdaftar dan tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut tidak berlaku sebagai bukti pemilikan, selain itu setelah dilakukan pengecekan dalam buku tanah bahwa sertifikat lama atas nama Sudin tidak pernah ada peralihak Hak atas tanah tersebut. Bahwa latar belakang dilakukan investigasi karena adanya Surat Sdr ANDRE YAKOB selaku kuasa dari Sdr SUDIN tanggal 25 Nopember 2021, permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik 268 dan juga adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : MP 01.02/57.9.52.02./II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu, bahwa terdaftar di BPN adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Sudin dan belum pernah diperjual belikan. Bahwa perbedaan nomor seri sertifikat No. 268 milik terdakwa itu adalah

Halaman 65 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri pada blanko AS 043362 di halaman pertama dan di halaman berikutnya berbeda. Penulisan kode Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta 5 digit Nomor Sertipikat tidak diakui benar ditulis oleh LALE IIN (petugas Kantah Loteng) pada saat itu. Pada buku tanah penulisan Desa Pringgarata diganti menjadi Mertak dan Kecamatan Pringgarata diganti menjadi Pujut. Tidak terdapat paraf Kepala Seksi dan Kasubsi lembar tanda tangan Kepala Kantor sedangkan milik Sudin Seri pada blanko 026352. Penulisan Kode Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta 5 digit Nomor Sertipikat diakui benar ditulis oleh LALE IIN (Petugas Kantah Loteng) pada saat itu. Pada buku tanah penulisan Desa Mertak dan Kecamatan Mertak tidak ada perbedaan dengan Sertipikatnya. Terdapat paraf Kasi dan Kasubsi pada lembar tanda tangan Kepala Kantor. Belum pernah beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Bahwa pada tahun 2009 masalah sertifikat ini pernah dibahas di BPN tapi saat itu ada kesepakatan membayar ganti rugi kepada Pembeli tanah itu. Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : MP 01.02/57.9.52.02./II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu. Dengan adanya permasalahan ini pihak BPN mengundang Terdakwa dan pada saat itu dia hadir untuk klarifikasi. Dalam sertifikat atas nama terdakwa ada catatan pada tahun 2009 yang menyebutkan permohonan pemecahan belum bisa dilaksanakan karena Pemohon mencabut permohonannya disebabkan sertifikat tumpang tindih. Bahwa Pada buku tanah penulisan Desa Pringgarata diganti menjadi Mertak dan Kecamatan Pringgarata diganti menjadi Pujut dan tidak terdapat paraf Kepala Seksi dan Kasubsi lembar tanda tangan Kepala Kantor dan yang mengeluarkan sertifikat palsu tersebut adalah oknum sehingga muncul permohonan pembatalan Sertipikat hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September 2001, Surat Ukur Nomor : 92/Mertak/2001, tanggal 24 September 2001 dengan luas 17.080 M2 yang sudah beralih keatas nama SAHNUN AYITNA DEWI oleh pihak SUDIN selaku pemegang sah SHM tersebut dan setelah dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan dan dicocokkan dengan data-data warkah tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ditemukan terhadap SHM No. 268 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI mengandung cacat administrasi dan cacat yuridis (fakta hukum ini berdasarkan keterangansaksi WINARDI, S.SiT selaku pejabat kanwi BPN, saksi MARSOAN, SH, MH Koordinator Sub Bagian Penetapan Hak Atas Tanah yang sebelumnya pernah bertugas di BPN Lombok Tengah saksi JUNAEDIN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan jabatan selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat berupa Surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah perihal pemberitahuan

Halaman 66 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kedudukan Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, bahwa si surat tersebut adalah berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001, Surat ukur 92/Mertak/2001, luas tanah 17.080 M2, blangko nomor seri AS 043362 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa walaupun BPN Lombok Tengah pernah mengeluarkan surat yang menyatakan sertifikat atas nama Sahnun Ayitna Dewi sah namun surat tersebut keluar sebelum hasil pelaksanaan gelar kasus tanggal 19 Januari 2022 keluar yang diketahui bahwa Sertipikat M. 268 Desa Mertak terakhir yang tertulis atas nama Sahnun Ayitna Dewi mengandung cacat administrasi dan cacat yuridis, sehingga BPN Lombok tengah telah mencabut surat yang menyatakan SHM atas nama Terdakwa sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang diperoleh dari saksi YENAWATI yang merupakan istri dari Lalu Edi Karya yang menjual tanah kepada Terdakwa dimana Saksi pergi ke kantor Notaris menemui suami saksi almarhum Lalu Edi Karya pada tahun 2008 untuk transaksi jual beli tanah masuk keruangan di Kantor Notaris adalah Terdakwa Sahnun Ayitna Dewi alias Ibu Nunung, Kadesnya dan suami saksi, terhadap tanah yang dijual tersebut kemudian Sudin mengajukan keberatan dengan mempermasalahkan surat kuasa yang dipalsukan oleh suami saksi, Sudin mengajukan keberatan tahun 2007, bahwa saksi ke Kantor Notaris baru Sudin mengajukan keberatan terhadap tanahnya yang diperjual belikan itu, bahwa suami saksi yakni Lalu edi karya bilang mau menyelesaikan masalah ini dan akan mengembalikan uangnya Ibu Nunung/Terdakwa, Saksi tahu karena suami saksi Lalu Edi Karya yang mengaku sudah membuat surat kuasa palsu, terhadap persolalan ini pernah dilakukan mediasi dan suami saksi bilang mau mengembalikan uangnya Terdakwa /Sahnun Ayitna Dewi alias Ibu Nunung, waktu di Kantor Notaris Terdakwa ada didalam ruangan bersama suami saksi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang diperoleh dari keterangan saksi atas nama LALU MANDRA PRAWIRANEGARA, SH, MH selaku mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pada pokoknya menerangkan jika saksi mengetahui sejak ada surat laporan dari seseorang yang keberatan dengan sertifikat No. 268 atas nama Sahnun Ayitna Dewi /terdakwa dan Saksi pernah mengeluarkan Surat No : 114/13.52.02/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Status tanah SHM No. 268/Mertak an. SAHNUN AYITNA DEWI, saksi mengeluarkan surat tersebut karena setelah saksi perintahkan kepada anak buah saksi pada saat melakukan pengecekan atas sertifikat 268 tersebut dibenarkan oleh anak buah saksi kemudian setelah ada pengaduan sdra SUDIN lalu di gelar kasus tersebut dan disimpulkan jika Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tanggal 26 September 2001, Surat ukur

Halaman 67 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 atas nama SUDIN dan dari gelar tersebut disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak, atas nama SAHNUN AYITNA DEWI bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah karena saat membuat surat tersebut secara pribadi dan Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Tengah saat itu tidak mengetahui terdapat duplikat/cloningan yang beredar terhadap Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak tersebut. Bahwa buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah terdapat perbedaan nomor blangko dan bekas sobekan yang disambung seharusnya nomor serinya sama dengan sertifikat alsinya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang menjadi fakta fakta hukum penting dalam perkara ini, maka Majelis menyimpulkan jika sejak awal jauh sebelum Terdakwa menggunakan Sertifikat Hak Milik No.268 sebagai bukti surat dalam perkara perdata yang terjadi di tahun 2022, Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui dengan penuh kesadaran ataupun sudah menduga atau sudah membayangkan jika surat berupa Sertifikat Hak Mili No.268 tersebut adalah merupakan surat atau dokumen yang tidak asli atau palsu. Bahwa kesimpulan ini didasarkan pada rangkaian peristiwa ketika Terdakwa membeli tanah dari sdra. Lalu Edi Karya di tahun 2008, Majelis menilai sejak awal pembelian tanah oleh Terdakwa dari almarhum Lalu Edi Karya terindikasi kuat mengandung unsur manipulatif dan melanggar hak orang lain dalam hal ini korban Sudin yang merupakan pemilik sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.268. Bahwa sinyalement tersebut bukan tanpa dasar karena dengan menilai cara Terdakwa membeli tanah dari seseorang yang bukan pemilik tanah sebenarnya melainkan orang yang mengaku diberikan kuasa oleh pemilik sah tanah adalah tindakan yang tidak hati hati, karena sebagai seorang pembisnis Terdakwa seharusnya melakukan telaahan dan kehatian hatian yang penuh ketika membeli tanah. Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa begitu saja mempercayai tanah yang dijual oleh sdra. Lalu Edi Karya yang mengaku sebagai penerima kuasa dari sdra Sudin yang tidak pernah memberikan kuasa kepada Lalu Edi Karya untuk menjual tanahnya tersebut. Bahwa tindakan terdakwa membeli tanah atas nama orang lain dan membelinya dari orang yang bukan pemilik sah atas tanah tersebut selain bertentangan dengan keharusan seorang pembeli yang beritiket baik juga sebenarnya tidak didasari dengan aturan hukum yang jelas karena tidak ada aturan ketentuan yang membolehkan jual beli tanah dengan menggunakan surat kuasa bahkan bertentangan dengan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 yang melarangan penggunaan kuasa mutlak yang ditemui dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya larangan penggunaan kuasa mutlak untuk memindahkan hak atas tanah. Hal ini juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No: 119 K/TUN/2000 tanggal 17 Oktober 2002 dan Putusan MA No: 316 PK/Pdt/2000 tanggal 29 Juni 2004. Jadi,

Halaman 68 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kuasa mutlak tidak dapat digunakan untuk mengalihkan hak atas tanah dan Akta Surat Kuasa Mutlak tersebut pun batal demi hukum karena tidak terpenuhi syarat objektif sesuai Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bahkan jika pun Majelis memaklumi alasan Terdakwa yang memahami jika jual beli tersebut sah akan tetapi mengapa ketika terjadi persoalan di saat Sudin sebagai pemilik sah tanah yang dibeli Terdakwa tersebut mengajukan keberatan sejak tahun 2007 silam setahun sebelum Terdakwa membeli tanah dari Lalu Edi Karya dan berlanjut ke tahun 2008 dimana Sudin menyampaikan keberatan terhadap Lalu Edi Karya sehingga di tahun yang sama almarhum Lalu Edi karya bermaksud untuk menyelesaikan persoalan dengan Terdakwa selaku pembeli tanah dengan tawaran Lalu Edi Karya hendak mengembalikan uang Terdakwa, maka disaat itu pun Terdakwa sudah mengetahui bahwa ada persoalan dengan tanah yang ia beli dari Lalu Edi Karya;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa yang menjadi fakta hukum selanjutnya adalah, oleh karena keberadaan sdr. Suding sebagai pemilik sah atas tanah dengan SHM NO.268 tersebut tidak berada di Lombok, maka persoalan ini terbaikan namun bukan berarti Sudin membiarkan hak nya dilanggar karena berdasarkan fakta hukum di tahun 2009 hingga tahun 2012 pihak Sudin telah menyampaikan keberatan dan permohonan pemblokiran SHM miliknya yang terindikasi kuat telah dipalsukan atau telah dibuat SHM duplikasi yang tidak sah, sehingga di tahun 2021 pihak sudin menyampaikan somasi kepada Terdakwa untuk tidak menggunakan SHM tersebut karena bukan SHM yang asli, namun Terdakwa tetap kekeh menganggap jika SHM yang dipegangnya adalah hak dari Terdakwa, bahwa di tahun 2022 sebagaimana uraian peristiwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan gugatan dan menggunakan SHM No. 268 yang palsu tersebut sebagai bukti surat dalam perkara perdata. Bahwa berdasarkan uraian fakta fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut telah membuktikan jika Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya membayangkan jika SHM No.268 yang dipegangnya adalah palsu, sehingga pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur : "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad. 3 Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 69 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai makna kalimat di atas Majelis menafsirkan maksud dari unsur ketiga dalam dakwaan penuntut umum tersebut adalah mensyaratkan adanya akibat dari tindakan menggunakan surat palsu yakni kerugian di pihak lain;

Menimbang, bahwa mengutip dari HR 22 April 1907, menurut tafsir yang dibuat Lamintang, tidak harus menimbulkan kerugian namun cukup ada kemungkinan kerugian. Bahkan Menurut HR 29 Maret 1943, timbulnya kerugian bisa juga berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada notaris termasuk dalam kategori timbulnya kerugian, artinya kerugian yang ditimbulkan tidak semata mata berbentuk kerugian dalam bentuk materil akan tetapi juga bentuk kerugian immateril;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kalimat dalam unsur ke-3 (tiga) dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka dalam perkara ini harus dibuktikan pula, apakah perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat palsu tersebut mendatangkan kerugian di pihak lain, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan secara seksama di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 (tiga) Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah mengemukakan jika unsur ke-3 (tiga) tersebut telah terbukti dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa di pihak Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya berpendapat sebaliknya sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian kepada sdr. Sudin sebagai pemilik yang sah dari tanah dengan sertifikat No. 268 / Mertak dengan seri 026352 yang mengalami kerugian karena tidak bisa menjual tanah tersebut mengingat masih terdapat permasalahan hingga saat ini. Bahwa menurut Penasihat Hukum alasan Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum karena sdr. Sudin tidak pernah hadir di Persidangan dalam perkara ini untuk memberi keterangan atas hal yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa menduga sdr. Sudin apakah masih hidup ataukah sudah meninggal serta Terdakwa ingin melihat mukanya apakah hidungnya hadap bawah ataukah hadap atas, mempunyai kumis atau tidak, hal ini tidak pernah di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini dengan demikian kerugian yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya adalah jelas imajinasi / hayalan muka sdr. Sudin

Halaman 70 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bayangi oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa oleh karena sdr. Sudin dalam perkara ini tidak di dengar keteranganya dan tidak pernah hadir di Persidangan untuk di periksa sebagai saksi korban maka kerugian yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah terjadi akibat perbuatan Terdakwa oleh karena itu mohon Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI haruslah di bebaskan dalam perkara Pidana No. 354 / Pid. B. / 2023 / PN. MTR.

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum terkait unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait unsur merugikan pihak lain dari pandangan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan SHM No.268 yang tidak asli tersebut telah mendatangkan kerugian yang dialami oleh sdr. Sudin selaku pemilik sah atas tanah dengan No. sertifikat hak milik 268 tersebut yakni Sdra. Sudin yang tidak bisa memanfaatkan tanah dimaksud termasuk di dalamnya untuk menjual tanah sedangkan pihak Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan jika oleh karena Sdra. Sudin tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan maka kerugian tersebut tidak terjadi sehingga Terdakwa harus dibebaskan. Bahwa menurut Majelis Hakim adalah sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan jika pemilik tanah yang sah dengan SHM No.268 asli yakni Sdra Sudin mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan Terdakwa yang telah menggunakan SHM NO.268 yang tidak asli tersebut dengan cara menjualnya kepada Sdra. Cathrin yang pada akhirnya menimbulkan sengketa berkepanjangan atas tanah tersebut. Bahwa dengan merujuk pada pemaknaan unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dikutip di atas, maka dalam perspektif dogma hukum kerugian dimaksud tidak hanya kerugian yang langsung ditimbulkan akan tetapi kerugian yang akan terjadinya atau kerugian yang masih bersifat potensi sehingga kerugian yang dimaksud tidak harus kerugian yang langsung terjadi. Bahwa terlepas dari pemaknaan tersebut menurut Majelis kerugian yang di alami oleh Sdra. Sudin bahkan sudah benar benar terjadi karena bagaimana mungkin seseorang yang tanah miliknya diperjual belikan oleh orang lain yang tidak berhak, oleh karena itu pandangan Penasihat Hukum jika pendapat Penuntut Umum mengenai kerugian yang dialami Sudin yang tidak beralasan hukum, maka justru pendapat Penasihat Hukum yang tidak obyektif sehingga patut untuk dikesampingkan;

Halaman 71 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikianpun pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan jika sebab tidak terpenuhinya unsur merugikan pihak lain atas perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat palsu tersebut dengan alasan sdra. Sudin tidak pernah dihadirkan sebagai saksi adalah pandangan subyektif yang karena menurut pandangan Majelis dalam perkara ini telah dihadirkan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan mengenai dampak dari Penggunaan SHM palsu oleh terdakwa yang mendatangkan kerugian di pihak Sdra. Sudin di antaranya saksi Andre Yakob dan beberapa saksi lainnya dan ditambah dengan Petunjuk dari rangkaian peristiwa pidana dalam perkara ini sehingga Majelis yakin jika pihak Sdra. Sudin menderita kerugian langsung akibat tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis unsur pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan telah terbukti maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memakai Surat Palsu" sebagaimana dalam dakwaan dan Majelis Hakim tidak melihat atau menemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa, maka berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pembedaan Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan perbuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan?, bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat terdahulu ?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah

Halaman 72 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini walaupun merupakan kali pertama melakukan tindak pidana namun menurut pandangan Majelis akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya persoalan lain di antaranya sengketa pertanahan yang melibatkan pihak pihak lain dan pada akhirnya menjadikan proses pembangunan yang hendak dilakukan oleh para Investor yang hendak menanamkan modal mereka di Nusa Tenggara Barat umumnya dan pulau lombok khususnya menjadi terhambat, maka menurut hemat Majelis lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini merupakan hal yang patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan lamanya pidana Majelis akan menjatuhkan lamanya Terdakwa menjalani pidana di bawah ini yang padang lebih bijaksana dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP cukup beralasan untuk menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268 atas nama SUDIN, Surat Ukur Nomor : 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas tanah 17.080 M2, dengan nomor seri blangko AS 026352;

Halaman 73 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat somasi / teguran tertulis dari kuasa hukum IKHSAN RAMDANY, SH (Kuasa Sudin) dengan No. 015/ADV.IKR&RKN/III/2022, tanggal 14 Maret 2022;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat ADVOCAT & PENGACARA MUCHTAR MOH. SALEH, SH & Rekan Nomor 89/PB/ADV.MT/2022 Perihal Pengantar Bukti dan Penjelasan Dari Penggugat Kompensi Perkara tertanggal 28 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. LALU EDI KARYADI tertanggal 25-08-2009 yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar supaya barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdra ANDRE YAKOB, maka oleh karena Sdra. ANDRE YAKOB adalah kuasa dari Sdra SUDIN maka bukti bukti surat tersebut dapat dikembalikan kepada ANDRE YAKOB sehingga Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntutu Umum;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap barang barang bukti masing masing berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy Warkah tanah permohonan hak milik atas nama SUDIN, luas tanah $\pm$ 17.080 M2 tanggal 20 September 2001 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy D.I. (Daftar Isian) 208, nomor urut 1786, tanggal pencatatan 26 September 2001 atas nama SUDIN yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat undangan klarifikasi tanggal 30 Nopember 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Konfirmasi SHM No. 268/Mertak atas nama SUDIN yang dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ZAINUL ISLAM dan beralih ke atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir tanggal 02 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Klarifikasi No. 190/Und-52.02.MP.01.04/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Acara Rapat Gelar Kasus Akhir No. MP.01.01/34.52.02/I/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Notulen Gelar Pelaksanaan Gelar Perkara No. MP.02.01/35.52.02/I/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Analisis permohonan pembatalan hak milik No. 268/Mertak/2001, Surat ukur tanggal 24 September 2001, No.

Halaman 74 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Mertak/2001, luas 17.080 M2 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, terletak di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang telah dilegalisir;

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kepada ANDRE YAKOB selaku kuasa Sdr. SUDIN Nomor 80/MP.01.02/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 perihal pemberitahuan yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No 33/52.02.MP.01.04/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September 2001, Surat ukur No. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, luas 17.080 M2 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor MP.01.02/57.9.52.02/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 perihal Penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268 Desa Mertak an. SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu yang telah dilegalisir;
- Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak, Surat ukur No. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, luas tanah 17.080 M2, Nomor seri blangko AS 043362, pemegang hak atas nama SAHNUN AYITNA DEWI dalam keadaan terisolasi dengan menggunakan isolasi bening, yang didalamnya terdapat catatan pemecahan sertipikat belum terlaksana karena pemohon mencabut permohonannya sesuai surat tanggal 5 Nopember 2009 (asli surat ada di Seksi Sengketa), Sertipikat tumpang tindih.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada JUNAEDIN, A.Ptnh. maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP cukup beralasan untuk menentukan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan timbulnya sengketa tanah yang melibatkan beberapa pihak;

Halaman 75 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAHNUN AYITNA DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memakai Surat Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268 atas nama SUDIN, Surat Ukur Nomor : 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001 dengan luas tanah 17.080 M2, dengan nomor seri blangko AS 026352;
 - 1 (satu) lembar surat somasi / teguran tertulis dari kuasa hukum IKHSAN RAMDANY, SH (Kuasa Sudin) dengan No. 015/ADV.IKR&RKN/III/2022, tanggal 14 Maret 2022;
 - 1 (satu) bendel foto copy Surat ADVOCAT & PENGACARA MUCHTAR MOH. SALEH, SH & Rekan Nomor 89/PB/ADV.MT/2022 Perihal Pengantar Bukti dan Penjelasan Dari Penggugat Konpensasi Perkara tertanggal 28 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. LALU EDI KARYADI tertanggal 25-08-2009 yang telah dilegalisir;
Dikembalikan kepada ANDRE YAKOB.
 - 1 (satu) bendel foto copy Warkah tanah permohonan hak milik atas nama SUDIN, luas tanah $\pm$ 17.080 M2 tanggal 20 September 2001 yang telah dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar foto copy D.I. (Daftar Isian) 208, nomor urut 1786, tanggal pencatatan 26 September 2001 atas nama SUDIN yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat undangan klarifikasi tanggal 30 Nopember 2021 yang telah dilegalisir;

Halaman 76 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Konfirmasi SHM No. 268/Mertak atas nama SUDIN yang dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ZAINUL ISLAM dan beralih ke atas nama SAHNUN AYITNA DEWI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir tanggal 02 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Klarifikasi No. 190/Und-52.02.MP.01.04/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Acara Rapat Gelar Kasus Akhir No. MP.01.01/34.52.02/I/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Notulen Gelar Pelaksanaan Gelar Perkara No. MP.02.01/35.52.02/I/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Analisis permohonan pembatalan hak milik No. 268/Mertak/2001, Surat ukur tanggal 24 September 2001, No. 92/Mertak/2001, luas 17.080 M2 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, terletak di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kepada ANDRE YAKOB selaku kuasa Sdr. SUDIN Nomor 80/MP.01.02/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 perihal pemberitahuan yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No 33/52.02.MP.01.04/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 26 September 2001, Surat ukur No. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, luas 17.080 M2 atas nama SAHNUN AYITNA DEWI;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor MP.01.02/57.9.52.02/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 268 Desa Mertak an. SAHNUN AYITNA DEWI yang terindikasi palsu yang telah dilegalisir;
- Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 268/Mertak, Surat ukur No. 92/Mertak/2001 tanggal 24 September 2001, luas tanah 17.080 M2, Nomor seri blangko AS 043362, pemegang hak atas nama SAHNUN AYITNA DEWI dalam keadaan terisolasi dengan menggunakan isolasi bening, yang didalamnya terdapat catatan pemecahan sertipikat belum terlaksana karena pemohon mencabut permohonannya sesuai surat tanggal 5 Nopember 2009 (asli surat ada di Seksi Sengketa), Sertipikat tumpang tindih.

Dikembalikan kepada JUNAEDIN, A.Ptnh.

Halaman 77 Putusan No. 354/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Kami Muslih Harsono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, SH.MH. dan AA Gde Agung Jiwandana, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh I PUTU SURYAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh M. Rusdi, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

Mahyudin Igo, SH MH

Muslih Harsono SH MH

Panitera Pengganti tsb.

Ttd.

Ttd.

AA,Gde Agung Jiwandana, SH.

I Putu Suryawan, SH.